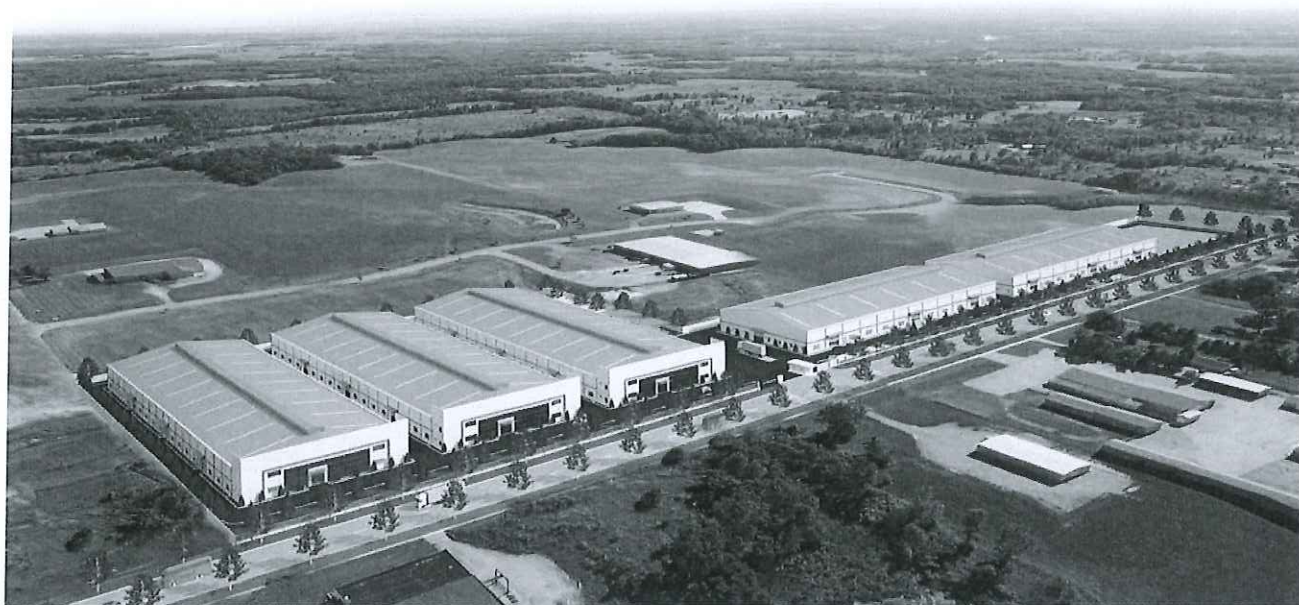


CẨM NANG THU MUA

Phiên bản#01/2022

Ngày ban hành: 26/09/2022

Số hiệu: CNTM 01/2022



Mục lục

Chương 1 – Ký duyệt cầm nang thu mua	1
Chương 2 – Giới thiệu.....	2
Chương 3 – Các chính sách thu mua	3
3.1 Chính sách số 1: Cầm nang thu mua	3
3.2 Chính sách số 2: Thu mua – Mục đích chính	3
3.3 Chính sách số 3: Phân định trách nhiệm mua hàng	3
3.4 Chính sách số 4: Quy định thẩm quyền và hạn mức được ký duyệt khi mua hàng/dịch vụ	6
3.5 Chính sách số 5: Quy tắc ứng xử thu mua.....	6
3.6 Chính sách số 6: Tiêu chuẩn đạo đức thu mua	6
3.7 Chính sách số 7: Các vấn đề pháp lý liên quan đến quy trình thu mua	7
3.8 Chính sách số 8: Chứng từ	7
3.9 Chính sách số 9: Khả năng nhà cung cấp/nhà thầu/đơn vị cung cấp dịch vụ	8
3.10 Chính sách số 10: Giá cả cạnh tranh & ngoại lệ.....	8
3.11 Chính sách 11: Trách nhiệm nhân viên mua hàng.....	9
3.12 Chính sách số 12: Bộ phận kiểm soát thu mua.....	9
3.13 Chính sách số 13: Bảo mật thông tin	10
3.14 Chính sách 14: Miễn trừ các thủ tục báo giá / thủ tục đấu thầu.....	10
Chương 4 – Sơ đồ tổ chức Phòng Cung ứng Vật tư và vai trò & nhiệm vụ	12
4.1. Sơ đồ tổ chức Phòng Cung ứng Vật tư	12
4.2. Giám đốc cung ứng vật tư	12
4.3. Trưởng phòng cung ứng vật tư	13
4.4. Tổ trưởng mua hàng (vật tư vận hành và XNK).....	14
4.5. Nhân viên cung ứng vật tư	14
Chương 5 – Quy trình thu mua.....	16
5.1 Biểu mẫu mua hàng	16
5.1.1 Phiếu Đề nghị Mua hàng (PR).....	16
5.1.2 Đề nghị chào giá.....	16
5.1.3 Bảng so sánh giá.....	16
5.1.4 Đơn hàng (PO)	16
5.1.5 Thông báo những vấn đề không nhất quán	17
5.1.6 Phiếu nhập kho	17
5.1.7 Thư thay đổi đơn hàng.....	18
5.2 Quy trình mua hàng	18
5.2.1 Bước 1: Đề nghị mua hàng.....	18
5.2.2 Bước 2: Tìm đơn vị cung cấp	20
5.2.3 Bước 3: So sánh giá, duyệt giá và lập đơn đặt hàng hoặc hợp đồng	20
5.2.4 Bước 4: Thay đổi hợp đồng mua hàng (bao gồm điều chỉnh và hủy đơn hàng).....	21
5.2.5 Bước 5: Tiến hành giao hàng.....	23
5.2.6 Bước 6: Điều khoản thanh toán	23
5.3 Quy trình Trả hàng	23
5.4 Quản lý Nhà cung cấp	23
5.5 Phát triển đơn vị cung cấp mới.....	23
5.5.1 Bước 1: Xác định đơn vị cung cấp tiềm năng.....	24
5.5.2 Bước 2: Quy định chung.....	24
5.5.3 Bước 3: Quy định kỹ thuật và sự thỏa thuận	24
5.5.4 Bước 4: Bảng chào giá chính thức.....	24
5.5.5 Bước 5: Đặt hàng thử	25
5.5.6 Bước 6: Đánh giá chất lượng.....	25
5.5.7 Bước 7: Duyệt	25
5.6 Tái đánh giá Nhà cung cấp đã được duyệt.....	25
5.7 Thăm đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ.....	26
5.7.1 Lý do thăm đơn vị cung cấp	26
5.7.2 Lên kế hoạch làm việc và thực hiện cuộc thăm viếng đơn vị cung cấp.....	27
5.7.3 Các thông tin ghi nhận trong thời gian tham quan đơn vị	28
5.7.4 Viết báo cáo cuộc thăm viếng đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ	29
5.7.5 Theo dõi sau cuộc viếng thăm	29
5.8 Trình duyệt mẫu	29

Chương 6 – Đấu thầu	30
6.1. Thủ tục đấu thầu	30
6.2. Các loại đấu thầu	30
6.3. Ủy ban Đấu thầu	30
6.4. Kế hoạch tổ chức đấu thầu và thời gian đấu thầu	31
6.5. Sự chọn lựa đơn vị trúng thầu để hợp đồng cung ứng hàng hóa/dịch vụ	31
6.6. Chứng từ tham dự đấu thầu	31
6.7. Phát hành chứng từ đấu thầu	31
6.8. Đặt cọc dự thầu	32
6.9. Trình giá đề nghị trúng thầu	32
6.10. Thủ tục mở thầu	32
6.11. Đánh giá đấu thầu	32
6.12. Thương lượng hợp đồng	33
Chương 7 - Thanh lý nguyên liệu/tài sản	35
7.1. Ủy quyền bán nguyên liệu/tài sản thanh lý	35
7.2. Bán hàng thanh lý cho nhân viên nội bộ Công ty	35
7.3. Bán hàng thanh lý cho đơn vị bên ngoài Công ty	35
7.4. Bán hàng thanh lý thông qua đấu thầu	35
7.5. Bán hàng thanh lý nguyên liệu/tài sản thông qua đấu giá	36
7.6. Bán hàng thanh lý nguyên liệu/tài sản thông qua thương lượng	36
Chương 8 – Đánh giá đơn vị cung cấp thực hiện cung cấp hàng hóa/dịch vụ	37
8.1. Mục đích	37
8.2. Phạm vi đánh giá	37
8.3. Ủy ban đánh giá đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ	37
8.4. Các tiêu chí đánh giá	38
Chương 9 – Các điều khoản thương mại Quốc tế - Incoterms	39
9.1. Incoterms — Giới thiệu	39
Chương 10 – Vận chuyển	44
10.1. Giới thiệu	44
10.2. Các phương tiện vận chuyển	44
10.2.1 Bưu kiện	44
10.2.2 Dịch vụ chuyển phát nhanh	44
10.2.3 Dịch vụ vận chuyển hàng không	44
10.2.4 Dịch vụ vận chuyển đường biển	45
Chương 11 – Điều kiện và phương thức thanh toán	48
11.1. Giới thiệu	48
11.2. Giá cả hợp đồng	48
11.3. Ngoại tệ thanh toán	48
11.4. Điều kiện về thời gian thanh toán	49
11.4.1. Thanh toán trọn gói/trả tiền ngay	49
11.4.2. Thanh toán tạm ứng	49
11.4.3. Thanh toán từng phần	49
11.4.4. Tiền giữ lại chờ bảo hành/quyết toán	49
11.5. Phương thức thanh toán	50
11.5.1. Thanh toán điều kiện tín dụng (telegraphic transfer – T/T)	50
11.5.2. Thư tín dụng (Letter of Credit - L/C)	50
11.5.3. Hối phiếu kèm chứng từ trả tiền ngay (Documents against Payment - D/P)	52
11.5.4. Hối phiếu kèm chứng từ có chấp nhận (Documents against Acceptance - D/A)	52
Chương 12 – Bảo hiểm hàng hải	53
12.1. Bảo hiểm hàng hải – giới thiệu	53
12.2. Số tiền bảo hiểm	53
12.3. Thủ tục đòi bồi thường bảo hiểm	53
12.4. Hồ sơ khiếu nại	54
12.5. Thời hạn khiếu nại	54
12.6. Bồi thường tổn thất	55
Chương 13 – Thủ tục khai hải quan	56
13.1. Khai thông tin nhập khẩu (IDA)	56
13.2. Đăng ký tờ khai nhập khẩu (IDC)	56
13.3. Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai	56
13.4. Phân luồng, kiểm tra, thông quan	56

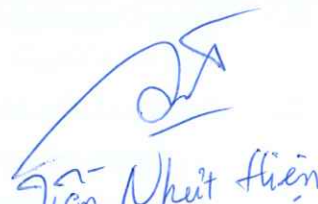


13.4.1	Đối với các tờ khai luồng xanh.....	56
13.4.2	Đối với các tờ khai luồng vàng, đỏ.....	57
13.5	Khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan:.....	58
13.6	Những điểm cần lưu ý.....	59
13.6.1	Số mặt hàng tối đa trên một tờ khai.....	59
13.6.2	Trị giá tính thuế.....	59
13.6.3	Tỷ giá tính thuế.....	59
13.6.4	Thuế suất.....	59
Chương 14	– Thương lượng hiệu quả — Kỹ thuật và thực hiện.....	62
14.1	Vì sao cần thương lượng (?).....	62
14.2	Nhóm thương lượng – Bổ nhiệm và vai trò.....	62
14.3	Nhóm thảo luận – Thành phần và vai trò.....	62
14.4	Nhóm thương lượng – Kích cỡ.....	63
14.5	Chiến lược thương lượng.....	63
14.5.1.	Xác định mục tiêu thương lượng.....	63
14.5.2.	Nhận diện đánh đổi.....	63
14.5.3.	Thương lượng – Dẫn nhập hướng tiếp cận.....	64
14.5.4.	Nhu cầu tâm lý của người thương lượng.....	64
14.6	Thời gian biểu thương lượng.....	64
14.7	Sắp xếp phòng thương lượng.....	65
14.8	Trong thương lượng.....	65
14.8.1.	Thương lượng – hình dung về thương lượng.....	65
14.8.2.	Tiến trình thương lượng – Lời khuyên.....	65
14.9	Kết thúc thương lượng.....	66
PHỤ LỤC 1:	ĐƠN XIN PHÊ DUYỆT MIỄN TRỪ BẢO GIÁ/ ĐẤU THẦU.....	68

vh

Chương 1 – Ký duyệt cẩm nang thu mua

Các chương mục thuộc Cẩm nang Thu mua được duyệt bởi: Nhựa Tái Chế NHỰA TÁI CHẾ DUY TÂN

Chức danh	Họ & Tên	Chữ ký
Giám đốc Cung ứng Vật tư	Trần Nhật Hiện	
Kiểm tra (QTHT)	Lê Quang Đại	
Giám Đốc Điều Hành 	Huỳnh Ngọc Thạch	  GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY HUỲNH NGỌC THẠCH

Phiên bản	Ngày hiệu lực
Phiên bản #01/2022	26 / 09 / 2022

Chương 2 – Giới thiệu

- 2.1 Phòng Cung ứng Vật tư là một trong những phòng then chốt trong các hoạt động kinh doanh của Công ty. Phòng Cung ứng Vật tư đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong việc mang đến lợi nhuận cho Công ty vì mỗi một đồng tiết kiệm mang lại từ việc thu mua sẽ đồng nghĩa với một đồng tăng lợi nhuận cho Công ty.
- 2.2 Phòng Cung ứng Vật tư luôn đảm bảo nguồn cung cấp nguyên vật liệu và dịch vụ cho các hoạt động của Công ty với giá cả kiểm soát tốt nhất.
- 2.3 Các yếu tố cần thiết để Phòng Cung ứng Vật tư hoạt động mạnh mẽ:
- Nhân viên có kỹ năng nghề giỏi, ngoại ngữ, năng nổ, tích cực & trung thực
 - Làm việc hiệu quả, tính chuyên nghiệp cao và luôn phối hợp nhịp nhàng với các phòng ban trong Công ty.
 - Luôn chấp hành và vận dụng một cách đúng đắn các chính sách, quy trình, hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện mua hàng.

Chương 3 – Các chính sách thu mua

Sau đây là các chính sách thu mua được áp dụng cho nhân viên Phòng Cung ứng Vật tư và nhân viên các phòng ban khác đảm nhiệm việc mua hàng hoặc các dịch vụ cho Công ty.

3.1 Chính sách số 1: Cẩm nang thu mua

3.1.1 Cẩm nang thu mua là một bộ tài liệu cần thiết được biên soạn nhằm thực hiện các chức năng sau:

- Trao quyền hành và trách nhiệm cho Nhân viên mua hàng
- Cung cấp và hướng dẫn chính sách, quy trình, hệ thống và kiểm soát, mẫu biểu liên quan đến thu mua cho tất cả nhân viên
- Xác định rõ ràng nhiệm vụ giữa Nhân viên mua hàng và các đơn vị cung ứng nguyên vật liệu và dịch vụ;
- Cung cấp tài liệu cho mục đích đào tạo và tham chiếu khi cần thiết.

3.1.2 Cẩm nang thu mua sẽ thường xuyên cập nhật các thay đổi và được gửi đến các nhân viên liên quan đến việc thực hiện mua hàng và cung ứng dịch vụ nhằm giúp hiểu rõ các quy định cũng như quy trình để thực hiện cho đúng.

3.2 Chính sách số 2: Thu mua – Mục đích chính

Trách nhiệm của người thu mua phải đảm bảo các nguyên vật liệu, dịch vụ mua vào cho Công ty với chất lượng tốt, số lượng đầy đủ, giá cả hợp lý, thỏa các điều khoản và điều kiện về mua hàng và sử dụng dịch vụ, mua hàng từ gốc và giao hàng đến tại địa điểm Công ty đúng hạn.

Quy trình mua hàng là cầu nối giữa các hoạt động từ đề nghị mua hàng đến việc thanh toán tiền hàng cho đơn vị cung cấp bao gồm các hoạt động tìm nguồn cung ứng hàng, chào đơn hàng (bao gồm giá cả và chi tiết hàng hóa/dịch vụ), duyệt đơn hàng, giao hàng và xác nhận nhập hàng. Tất cả các phòng ban liên quan đến việc mua hàng đều phải chấp hành đúng và đầy đủ chính sách thu mua và các hướng dẫn rõ ràng về quy trình thu mua.

Bên cạnh việc thực thi các yêu cầu của quy trình thu mua, người mua hàng phải chịu trách nhiệm việc cung ứng hàng/dịch vụ cho Công ty một cách nhanh chóng và các đơn vị phân phối hàng hóa và dịch vụ hợp tác lâu dài. Nhân viên mua hàng cũng phải có chiến lược và chiến thuật trong việc thực hiện công việc mua hàng.

Nhân viên mua hàng không đơn thuần chỉ là người đi mua hàng với giá cả phải chăng mà còn là người xây dựng và phát triển các giải pháp cung ứng và là cầu nối mật thiết giữa các quan hệ mua bán giữa Công ty và các đơn vị cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

3.3 Chính sách số 3: Phân định trách nhiệm mua hàng

3.3.1 Công ty ủy quyền cho Phòng Cung ứng Vật tư thực hiện trách nhiệm giao dịch mua các loại hàng hóa và dịch vụ phục vụ các yêu cầu hoạt động của Công ty, các giao dịch mua hàng & dịch vụ phải được thực thi theo đúng quy trình và chính sách thu mua, các hạng mục bao gồm:

- ✓ Nguyên vật liệu chính và phụ và dịch vụ cho sản xuất & kho hàng
- ✓ Máy móc, thiết bị phụ trợ
- ✓ Tài sản: xe hơi, xe vận tải hàng, xe nâng...
- ✓ Văn phòng phẩm, mẫu in ấn
- ✓ Máy vi tính, thiết bị và máy móc & phần mềm vi tính
- ✓ Thiết bị và dụng cụ văn phòng (bàn ghế, máy lạnh, quạt máy...)
- ✓ Hàng quảng cáo sản phẩm
- ✓ Đồng phục Công ty (áo quần, giày, nón...)
- ✓ Bán hàng phễu phẩm, thanh lý tài sản
- ✓ Phiếu quà tặng

Phòng Cung ứng Vật tư phải cần tư vấn từ bộ phận đề nghị mua hàng nhằm đảm bảo hàng mua/dịch vụ cung ứng đạt yêu cầu của đơn vị yêu cầu. Tất cả mọi thông tin liên lạc với nhà cung cấp sẽ phải được lập bởi Phòng Cung ứng Vật tư. Người yêu cầu mua hàng chỉ được liên lạc trực tiếp với đơn vị cung cấp (về vấn đề kỹ thuật của hàng hóa/dịch vụ) sau khi nhận được sự tư vấn của người mua hàng

3.3.2 Các loại hàng hóa & dịch vụ sau đây được ủy quyền cho các Phòng ban tự mua (không thuộc quyền quản lý của Phòng Cung ứng Vật tư):

(a) Phòng nhân sự:

- ✓ Tiền điện & nước
- ✓ Tiền điện thoại, fax, gửi thư
- ✓ Vé máy bay
- ✓ Chi phí khách sạn
- ✓ Vận chuyển (không phải vận tải hàng hóa)
- ✓ Báo và tạp chí
- ✓ Chứng từ thư phát nhanh
- ✓ Chi phí tuyển dụng
- ✓ Chi phí đào tạo
- ✓ Chi phí cho nhân viên (Ngày hội gia đình, tiệc tối, cắm trại, dạ tiệc....)
- ✓ Các sự kiện tổ chức cho nhân viên (sự kiện thể thao, chi phí thuê sân quần vợt....)
- ✓ Xăng dầu cho xe (hơi...)
- ✓ Sửa chữa xe du lịch, xe đưa rước nhân viên.
- ✓ Thuê xe, chi phí taxi
- ✓ Chi phí thuốc men và dịch vụ chăm sóc nhân viên
- ✓ Các dịch vụ (dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, bảo vệ...)
- ✓ Chi phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người 24/24



- (b) Phòng Khánh tiết, quan hệ công chúng:
 - ✓ Quảng cáo liên quan đến quan hệ công chúng
 - ✓ Các hoạt động từ thiện và tài trợ xã hội
- (c) Phòng Marketing
 - ✓ Dịch vụ tiếp thị
 - ✓ Dịch vụ quảng cáo nhãn hiệu
 - ✓ Tài trợ nhằm quảng bá thương hiệu (yêu cầu phải có hợp đồng tài trợ)
- (d) Công nghệ Thông tin:
 - ✓ Các dịch vụ liên quan đến điện toán (Sửa chữa & bảo trì, thuê đường dây, giấy phép bản quyền...)
- (e) Các phòng ban khác:
 - ✓ Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp (dịch vụ kiểm toán, khảo sát)
 - ✓ Thẻ thành viên Câu lạc bộ
 - ✓ Thuê & tổ chức họp
 - ✓ Chi phí tiếp khách
 - ✓ Du lịch
 - ✓ Sách báo chuyên môn và tạp chí
 - ✓ Các loại dịch vụ khác (cung ứng bởi các tổ chức Xã hội, Nhà nước, ví dụ như: đánh giá thiệt hại, kiểm tra chất lượng, các dịch vụ kiểm định máy móc phòng thí nghiệm, các dịch vụ gia công mẫu, ...)
 - ✓ Dịch vụ thủ tục hải quan nhận hàng từ cảng
 - ✓ Dịch vụ chuyển hàng
 - ✓ Thuê xe chuyên dụng, xe cầu chuyên dụng để vận chuyển khuôn hoặc máy móc thiết bị
 - ✓ Chi phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa hợp đồng bao, bảo hiểm xe cơ giới.

Các trường hợp mua hàng và đặt dịch vụ nêu trên đây, đề nghị phải cần tư vấn của Phòng Cung ứng Vật tư khi cần thiết.

Ghi chú:

Tất cả các hạng mục liệt kê ở phần 3.3.2, không đòi hỏi Đơn hàng, thanh toán cho Nhà cung cấp dựa trên phiếu đề nghị thanh toán đính kèm các chứng từ gốc và hóa đơn tài chính.

- *Yêu cầu lập hợp đồng cho các trường hợp khi điều kiện mua hàng/dịch vụ đòi hỏi thỏa các điều kiện và điều khoản phức tạp*
- *Yêu cầu lập hợp đồng khi thuê mướn công nhân lao động bên ngoài, hợp đồng phải hội đủ các điều kiện về an toàn và bảo hiểm*

3.4 Chính sách số 4: Quy định thẩm quyền và hạn mức được ký duyệt khi mua hàng/dịch vụ

Tất cả mọi đề nghị mua hàng và hợp đồng mua hàng sẽ phải được thực hiện ký duyệt theo đúng quy định thẩm quyền và hạn mức được ký duyệt (LOA) được quy định bởi Công ty. Người mua hàng không được quyền hứa mua hàng của đơn vị cung cấp khi phiếu đề xuất mua hàng, và giá mua chưa được phê duyệt.

3.5 Chính sách số 5: Quy tắc ứng xử thu mua

Tất cả các hoạt động của Phòng Cung ứng Vật tư phải được thực hiện với tính chuyên nghiệp cao, đúng nguyên tắc, đạo đức kinh doanh, thực thi các quy định về mua hàng hóa và dịch vụ của Nhà nước và tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- 3.5.1 Nhân viên không được Công ty ủy quyền mua hàng thì không được đại diện cá nhân thay mặt Công ty thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến mua hàng và dịch vụ. Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc cá nhân không được ủy quyền mua hàng, hoặc cá nhân thực hiện mua hàng vượt cấp ủy quyền.
- 3.5.2 Trường hợp nhân viên được ủy quyền giao dịch mua hàng mà giao dịch đó là của người thân của người mua hàng, Nhân viên mua hàng bắt buộc phải khai báo và trình bày với Giám đốc phòng cung ứng vật tư hoặc Tổng Giám đốc để được tư vấn theo đúng quy định.
- 3.5.3 Nhân viên mua hàng luôn luôn thể hiện tính chuyên nghiệp cao và ngay thẳng trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ mua hàng/dịch vụ và xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các đồng nghiệp cũng như các nhà cung cấp.
- 3.5.4 Không một cá nhân nào liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến mua hàng/dịch vụ được phép gạ gẫm, mượn tiền/hàng hoặc đòi hỏi bất kỳ một hình thức thưởng, đền bù bằng tiền hoặc quà cáp cho bất kỳ một giao dịch mua hàng/dịch vụ nào.
- 3.5.5 Không một cá nhân nào liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến mua hàng/dịch vụ được phép nhận tiền, quà hoặc bất kỳ một đặc ân nào tự nguyện tặng từ đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ. Nhân viên mua hàng bắt buộc phải khai báo và trình bày với Giám đốc phòng cung ứng vật tư hoặc Tổng Giám đốc để được tư vấn theo đúng quy định.
- 3.5.6 Nhân viên mua hàng và/hoặc bất kỳ nhân viên nào liên quan đến việc thực hiện quy trình mua hàng/dịch vụ phải tránh giao dịch quá mức thân thiết và thường xuyên trong mọi quan hệ cá nhân hoặc hoạt động xã hội đối với đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ hoặc hợp đồng kinh doanh.

3.6 Chính sách số 6: Tiêu chuẩn đạo đức thu mua

Nhằm bổ sung Quy tắc ứng xử thu mua (Chính sách số 5), đính kèm sau đây là những nguyên tắc phải được thực hiện cho nhân viên mua hàng:

- 3.6.1 Mọi giao dịch mua bán phải đặt lợi ích Công ty lên trên hết và thực thi đầy đủ các chính sách về mua hàng/dịch vụ của Công ty.
- 3.6.2 Phải lĩnh hội ý kiến các cấp và giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đại diện Công ty thực hiện các giao dịch mua hàng/dịch vụ và chịu trách nhiệm về những công việc đã thực hiện.

- 3.6.3 Thận trọng với mỗi đồng tiền chi phí, trị giá hàng mua vào phải đúng với giá trị của đồng vốn mà Công ty chi trả.
- 3.6.4 Thực hiện công việc mua bán một cách trung thực
- 3.6.5 Thực hiện các điều kiện mua hàng theo đúng luật định và thẩm quyền

3.7 Chính sách số 7: Các vấn đề pháp lý liên quan đến quy trình thu mua

Các hoạt động kinh doanh hàng ngày phải đảm bảo thực thi các điều khoản bắt buộc của hợp đồng. Do vậy, yêu cầu nhân viên phải nắm chắc được các điều khoản và điều kiện liên quan đến quy trình mua hàng nhằm tránh những điều sai sót có thể mang lại bất lợi trong kinh doanh của Công ty.

Các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng mua hàng phải được bộ phận Pháp chế Công ty tư vấn:

- ✓ Điều kiện bất khả kháng (các điều kiện ảnh hưởng đến việc thực thi hợp đồng hoặc giá cả)
- ✓ Điều khoản bảo đảm và bảo hành
- ✓ Bảo hiểm
- ✓ Hậu quả thiệt hại
- ✓ Điều khoản trọng tài phân xử khi có khiếu kiện hợp đồng
- ✓ Thuế
- ✓ Các điều khoản thưởng phạt
- ✓

Ý kiến tư vấn và hướng dẫn của bộ phận Pháp chế Công ty sẽ phải được sử dụng như là một cảm nang hướng dẫn khi ký kết hợp đồng mua hàng hoặc ưu tiên sử dụng bộ hợp đồng mẫu mua hàng đã được bộ phận Pháp chế Công ty soạn thảo. Các điều khoản và điều kiện đồng ý trong hợp đồng mua bán phải được tham vấn bởi bộ phận Pháp chế Công ty.

3.8 Chính sách số 8: Chứng từ

Ngoài hợp đồng mua bán được ký với các đơn vị cung cấp hàng hóa và dịch vụ, Công ty yêu cầu Phòng Cung ứng Vật tư lưu trữ đầy đủ các chứng từ liên quan đến việc mua bán để kiểm tra và tham chiếu (nếu có).

Bên cạnh đó, Phòng Cung ứng Vật tư có nhiệm vụ cung cấp toàn bộ các chứng từ, chứng cứ nhằm giải quyết các khiếu nại hoặc yếu tố liên quan đến hợp đồng và dịch vụ đã được thực hiện:

Các thông tin và chứng từ phải được lưu giữ như sau:

- ✓ Phiếu đề nghị mua hàng.
- ✓ Đơn đặt hàng, hợp đồng hoặc Chứng Thư.
- ✓ Bảng báo giá, tổ chức đầu thầu.
- ✓ Thư từ, fax, chứng từ giao dịch liên quan đến đơn hàng.
- ✓ Các đề nghị của Phòng Cung ứng Vật tư.

✓ Thông tin của Nhà cung cấp.

✓ Các chứng từ vận chuyển bằng xe, tàu, máy bay, bản khai báo Hải quan...

Các chứng từ nêu trên phải được lưu trữ tại Phòng Cung ứng Vật tư hoặc Phòng kế toán, các chứng từ này phải được lưu giữ theo quy định của Bộ Tài chính.

✓ Phiếu giao hàng và hóa đơn GTGT.

Các chứng từ nêu trên phải được lưu trữ tại Phòng Kế toán, các chứng từ này phải được lưu giữ theo quy định của Bộ Tài chính.

3.9 Chính sách số 9: Khả năng nhà cung cấp/nhà thầu/đơn vị cung cấp dịch vụ

Nhân viên mua hàng đảm bảo rằng Công ty sẽ chỉ ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp hàng hóa và dịch vụ có đầy đủ tư cách pháp nhân và người đại diện ký hợp đồng kinh doanh phải được ủy quyền theo luật định.

Các hình thức kinh doanh công ty sau đây không được phép giao dịch với Công ty:

- Các đơn vị tư nhân không có giấy phép kinh doanh theo luật định
- Nhân viên Công ty là chủ sở hữu (bán phần hoặc toàn phần) đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ

Thêm vào đó, Nhân viên mua hàng chỉ được quyền chọn các đối tác giao dịch kinh doanh ký hợp đồng trực tiếp với Công ty không thông qua bất kỳ đơn vị môi giới trung gian nào cả trừ phi có sự chấp thuận đặc biệt (duyet bằng văn bản) của Tổng Giám đốc Công ty Nhựa Tái Chế Duy Tân.

Dựa vào loại hình kinh doanh, Nhân viên mua hàng phải đánh giá các Nhà cung cấp/nhà thầu/đơn vị cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo khả năng cung cấp hàng hóa dịch vụ của đơn vị theo đúng yêu cầu của Công ty. Khi đánh giá một đơn vị cung cấp, Nhân viên mua hàng phải cân trọng xem xét các yếu tố sau đây:

- Đơn vị thực sự cung cấp các vật tư, hàng hóa, dịch vụ theo đúng yêu cầu
- Giao hàng đúng hạn
- Đơn vị đã thực thi đúng các điều khoản ràng buộc trong hợp đồng, nghĩa là không có các trường hợp khiếu tố, khiếu nại nào cả
- Đảm bảo đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ được trang bị đầy đủ các phương tiện, ví dụ: máy móc, phương tiện giao hàng, nhân viên đầy đủ năng lực chuyên môn khi thực hiện dịch vụ và nguồn lực quản lý

3.10 Chính sách số 10: Giá cả cạnh tranh & ngoại lệ

Chính sách thu mua hàng hóa dịch vụ Công ty quy định Phòng Cung ứng Vật tư phải mua hàng với giá thấp nhất và có tính cạnh tranh cao nhất mà phải đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đặt hàng.

Khi mua hàng, Nhân viên mua hàng phải tìm được nhiều đơn vị chào giá có tính cạnh tranh cao, các bảng chào giá này đòi hỏi cùng một loại/mặt hàng và cùng quy cách hàng hóa dịch vụ



theo yêu cầu chào giá, phải được viết và ký bởi đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ và các đơn vị này phải được đánh giá dịch vụ trước khi quyết định đề nghị chào giá.

Quy định bảng chào giá:

- Trị giá dưới 5 triệu đồng VNĐ: 1 bảng chào giá
- Trị giá từ trên 5 triệu đồng đến dưới ≤ 50 triệu VNĐ: 2 bảng chào giá
- Trị giá trên 50 triệu đồng: 2 hoặc 3 bảng chào giá

Trường hợp ngoại lệ được quy định như sau:

- (a) Khi yêu cầu hàng hóa/dịch vụ mà chỉ có một nguồn cung cấp hàng hóa/dịch vụ
- (b) Khi không quan tâm đánh giá về tình hình tài chính
- (c) Khi nguồn cung cấp thứ 2 (giá cao hơn) nhưng đảm bảo an toàn cho tương lai hoặc có khả năng không bị gián đoạn.
- (d) Do nhu cầu cấp thiết hoặc khi nhu cầu phát sinh ngoài giờ làm việc (Khi giá trị mua hàng ≤ 3 triệu đồng/ 1 đơn vị hàng hóa và < 5 triệu đồng/ tổng đơn hàng). Các phòng ban được phép tự mua vật tư và làm phiếu chi thanh toán.

Các trường hợp ngoại lệ (ngoại trừ hạn mục (d)) phải được áp dụng chính sách miễn trừ thủ tục mua hàng/ thủ tục đấu thầu (Tham Chiếu chính sách 14 – miễn trừ thủ tục mua hàng/ đấu thầu).

Trường hợp trong hạn mục (d) không được phép phát sinh thường xuyên.

3.11 Chính sách 11: Trách nhiệm nhân viên mua hàng

Nhân viên mua hàng đảm bảo thực hiện đúng trách nhiệm mua hàng hóa/dịch vụ không gây tổn hại ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

Người mua hàng sẽ không được phép liên quan đến việc thương lượng các điều kiện hợp đồng mà không được Công ty chấp thuận. Người mua hàng không được lạm dụng quyền hạn và trách nhiệm của mình trong quá trình thương lượng kinh doanh với đơn vị cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

Người mua hàng đảm bảo rằng các loại hàng hóa được đặt mua phải đầy đủ các yêu cầu về bảo hiểm hoặc/và bảo hành hàng hóa dịch vụ.

Trường hợp người mua hàng xét thấy khả năng có thể có những rủi ro không thể lường trước cho những đơn hàng mà do yêu cầu sản xuất Công ty bắt buộc cần phải đặt/mua ở những đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ, Người mua hàng phải thông báo cho cấp trên để có những giải pháp cụ thể để ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra.

Người mua hàng phải tuân thủ theo quy trình duyệt giá mua của Công ty đã ban hành. Không được phát sinh bất kỳ giao dịch nào trước khi giá mua đó chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3.12 Chính sách số 12: Bộ phận kiểm soát thu mua

Quy trình mua hàng bao gồm các bộ phận liên quan trong Công ty:

- (a) Người đề nghị mua hàng/Người sử dụng: làm phiếu đề nghị (bao gồm quy cách hàng hóa dịch vụ theo yêu cầu)
- (b) Người nhận/người kiểm tra: nhận nguyên vật liệu/dịch vụ đã đặt mua hàng

- (c) Người mua hàng: thương lượng giá cả hợp đồng và làm thủ tục đặt hàng
- (d) Người thanh toán: duyệt thanh toán mua hàng
- (e) Bộ phận kiểm soát nội bộ: Kiểm tra

- Hàng hóa được mua theo yêu cầu sử dụng của Công ty
- Hàng đặt mua theo đúng chính sách thu mua
- Người nhận đã nhập hàng vào kho Công ty
- Thanh toán đúng theo hợp đồng

Theo yêu cầu kiểm soát, một người không được kiêm nhiệm cùng lúc hai chức năng và nhiệm vụ khác nhau, thực hiện công việc được đề cập rõ ở hạng mục (c): người mua hàng và hạng mục (d): người thanh toán.

3.13 Chính sách số 13: Bảo mật thông tin

Trong quá trình thương lượng giao dịch mua bán với Nhà cung cấp, việc trao đổi một vài thông tin liên quan đến Công ty phải được tuyệt đối bảo mật:

- Trường hợp thương lượng bằng lời nói (nói miệng): Người mua hàng phải hướng dẫn rõ ràng cho người nhận thông tin biết rằng các thông tin liên quan của Công ty đã được trao đổi phải cần trọng bảo mật;
- Trường hợp thương lượng bằng văn bản (giấy): “Thông tin tuyệt đối bảo mật” phải được ghi rõ trên hợp đồng.

Trái lại, người mua hàng khi nhận thông tin có ghi chú bảo mật của đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ, cũng phải bảo mật thông tin của đơn vị cung cấp và không được phép để rò rỉ thông tin của đơn vị cung cấp cho bất kỳ đơn vị nào cả. Tuy nhiên, trường hợp thông tin đơn vị cung cấp không có ghi chú bảo mật, thì người mua hàng luôn phải biết phân tích đánh giá thông tin đơn vị cung cấp để sử dụng trong mọi trường hợp nhằm tránh việc vi phạm bảo mật thông tin của đơn vị cung cấp.

Nghiêm cấm người mua hàng:

- (a) Đưa bằng chào giá của đối thủ cho Nhà cung cấp.
- (b) Tiết lộ giá hoặc giảm giá của đối thủ cho Nhà cung cấp.
- (c) Chia sẻ thông tin mật về kinh doanh hoặc sản xuất của Nhà cung cấp cho đối thủ hoặc cho bất kỳ đơn vị thứ ba nào mà không được phép của chủ sở hữu của các thông tin liên quan.

3.14 Chính sách 14: Miễn trừ các thủ tục báo giá / thủ tục đấu thầu

Yêu cầu cho việc miễn trừ các thủ tục mua bán/ thủ tục đấu thầu phải được gửi đến cấp trên xét duyệt khi thuộc các trường hợp đặc biệt sau đây:

- (a) Trường hợp khi yêu cầu hàng hóa/dịch vụ mà chỉ có một nguồn cung cấp hàng hóa/dịch vụ
- (b) Khi không quan tâm đánh giá về tình hình tài chính
 - ✓ Trường hợp có lợi ích rõ ràng thu được từ việc tiếp tục duy trì với dự án hoặc tư vấn trước đó - lợi ích đó phải lớn hơn bất kỳ lợi ích nào về mặt tài chính mà công ty có được so với mua hàng với phương thức cạnh tranh.



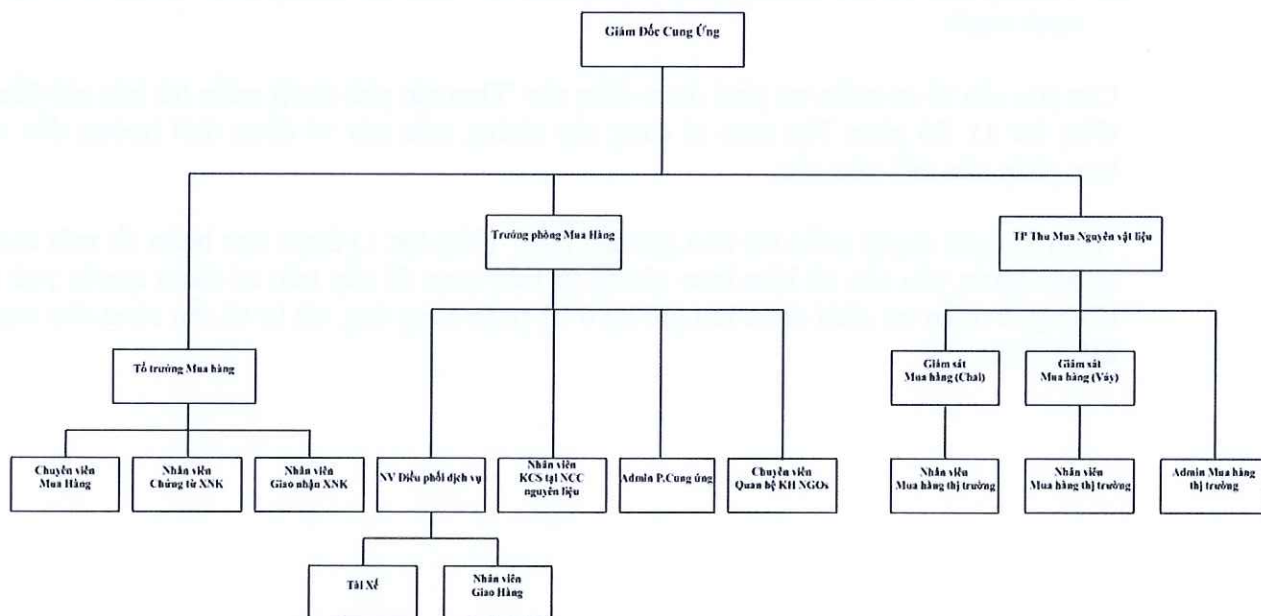
- ✓ Trường hợp có bằng chứng phù hợp cho thấy rằng việc tổ chức đấu thầu sẽ thực sự cản trở thời gian thực hiện hoàn thành công việc
- (c) Khi nguồn cung cấp thứ 2 (giá cao hơn) nhưng đảm bảo an toàn cho tương lai hoặc có khả năng không bị gián đoạn.
- (d) Trường hợp có thể chứng minh được rằng sự Miễn trừ không được dùng để tránh né sự cạnh tranh.

Các yêu cầu về sự miễn trừ phải được điền vào "Đơn xin phê duyệt miễn trừ báo giá/đấu thầu" (Phụ lục 1). Bộ phận Thu mua sẽ cung cấp những mẫu này và đồng thời hướng dẫn về tính hợp pháp của mỗi yêu cầu.

"Đơn xin phê duyệt miễn trừ báo giá/đấu thầu" (Phụ lục 1) được làm hoàn tất một cách hợp lệ bởi người yêu cầu và kèm theo chứng từ liên quan để cấp trên có thẩm quyền phê duyệt, Chứng từ miễn trừ phải được lưu giữ lại ở bộ phận cung ứng vật tư và sẵn sàng cho mục đích kiểm toán.

Chương 4 – Sơ đồ tổ chức Phòng Cung ứng Vật tư và vai trò & nhiệm vụ

4.1. Sơ đồ tổ chức Phòng Cung ứng Vật tư



4.2. Giám đốc cung ứng vật tư

Giám đốc cung ứng vật tư chịu trách nhiệm:

- Đảm bảo tất cả nguyên vật liệu hàng hóa và dịch vụ mua vào phải hoàn toàn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu mua hàng hóa/dịch vụ của các phòng ban chức năng liên quan với giá cả cạnh tranh nhất; Tham mưu cho Tổng Giám Đốc trong chiến lược kinh doanh.
- Đảm bảo tất cả giá mua hàng/dịch vụ phải được duyệt và kiểm soát giá chặt chẽ;
- Quản lý chức năng và nhiệm vụ của Phòng Cung ứng Vật tư bao gồm ủy nhiệm nhân viên cung ứng vật tư thực hiện giao dịch mua hàng hóa và đặt dịch vụ và kiểm soát việc nhân viên cung ứng vật tư tuân thủ nhất quán các quy định, quy trình và chính sách mua hàng của Công ty;
- Hướng dẫn và đào tạo nhân viên cung ứng vật tư nhằm không ngừng nâng cao nghiệp vụ và liên tục cải tiến, và đề xuất cho nhân viên cung ứng vật tư tham gia các khóa học bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ tổ chức tại các trường lớp chuyên nghiệp;
- Tăng cường các mối quan hệ mật thiết với nhân viên các phòng ban, đẩy mạnh thái độ hợp tác chuyên nghiệp đối với Nhà cung cấp và các đơn vị cung cấp dịch vụ; và
- Lựa chọn, quản lý các Nhà cung cấp theo quy trình của Công ty đảm bảo mọi giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ đều được dựa trên cơ sở lợi ích của Công ty. Tổ chức đánh giá Nhà cung cấp định kỳ.
- Phát triển nhà cung cấp mới đáp ứng được yêu cầu mua hàng dựa trên cơ sở lợi ích Công ty.
- Tham gia hỗ trợ cho bộ máy sản xuất vận hành xuyên suốt.

Yêu cầu năng lực của Giám đốc cung ứng vật tư

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp nhựa, kỹ thuật hoặc cơ khí khuôn mẫu.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Giám đốc cung ứng vật tư hoặc điều hành thu mua ở vị trí tương đương trở lên.
- Giới hạn độ tuổi từ 35 đến 50 tuổi
- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm SAP
- Các yêu cầu khác:
 - Nghe, nói và viết tiếng Anh lưu loát (Toeic 800 điểm)
 - Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm hệ thống (Word, Excel)
 - Khả năng quản lý nhân viên tốt
 - Khả năng thương lượng mua bán với Nhà cung cấp trong và ngoài nước
 - Khả năng lãnh đạo giỏi và ham học hỏi
 - Trung thực, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, biết cách giải quyết xung đột, mâu thuẫn.
 - Công tư phân minh có tầm nhìn sâu rộng đánh giá được năng lực của từng nhân viên dựa trên yêu cầu của Công ty ban hành.

4.3. Trưởng phòng mua hàng

Nhiệm vụ chính của trưởng phòng cung ứng vật tư:

- Đáp ứng nhanh chóng các đề nghị mua hàng hóa và đặt dịch vụ từ các phòng ban trong Công ty.
- Đảm bảo tất cả các công việc mua hàng hóa/dịch vụ được thực thi theo đúng chính sách, quy định và quy trình đã được Công ty duyệt.
- Giá hàng hóa/dịch vụ mua vào luôn được chọn là giá cả hợp lý, đơn vị được chọn là đơn vị có đủ năng lực và khả năng cung cấp hàng hóa dịch vụ và không có thiên vị nào trong việc chọn đơn vị cung cấp;
- Theo dõi và đánh giá việc thực hiện giao dịch mua bán của các đơn vị cung cấp và dịch vụ.
- Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện cho mỗi đơn đặt hàng: từ khi nhận bảng duyệt đề nghị mua hàng cho đến lúc đặt hàng, giao nhận hàng và thanh toán tiền hàng cho đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ.
- Công việc mua hàng hóa/đặt dịch vụ được thể hiện một cách chuyên nghiệp, đảm bảo tính trung thực và công bằng đối với mọi đối tượng Nhà cung cấp trong nội bộ và ngoài Công ty.

Yêu cầu năng lực của Trưởng phòng cung ứng vật tư

- Tốt nghiệp đại học kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc tương đương
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trưởng phòng cung ứng vật tư và làm việc trong môi trường sản xuất.

- Giới hạn độ tuổi từ 35 đến 50 tuổi
- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm SAP
- Các yêu cầu khác:
 - Nói và viết giỏi tiếng Anh (Toeic 500 điểm)
 - Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm hệ thống (Word, Excel)
 - Khả năng thương lượng mua bán với Nhà cung cấp trong và ngoài nước
 - Giao tiếp ứng xử tốt và am hiểu thị trường hàng hóa liên quan.
 - Khả năng điều hành giỏi và tinh thần cầu tiến
 - Trung thực kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, khả năng quản lý nhân viên tốt

4.4. Tổ trưởng mua hàng (vật tư vận hành và XNK)

Nhiệm vụ chính của Tổ trưởng mua hàng:

- Đáp ứng nhanh chóng các đề nghị mua hàng hóa và đặt dịch vụ từ các phòng ban trong Công ty.
- Đảm bảo tất cả các công việc mua hàng hóa/dịch vụ được thực thi theo đúng chính sách, quy định và quy trình đã được Công ty duyệt.
- Giá hàng hóa/dịch vụ mua vào luôn được chọn là giá cả hợp lý, đơn vị được chọn là đơn vị có đủ năng lực và khả năng cung cấp hàng hóa dịch vụ và không có thiên vị nào trong việc chọn đơn vị cung cấp;
- Theo dõi và đánh giá việc thực hiện giao dịch mua bán của các đơn vị cung cấp và dịch vụ.
- Điều phối các nghiệm vụ XNK, làm việc với các forwarder về cước tàu, cước vận chuyển, chịu trách nhiệm về giá cước và giải trình cho kế toán và cấp quản lý.
- Đảm bảo hàng xuất khẩu và nhập khẩu đúng với lịch trình đã thông báo lúc đầu.
- Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện cho mỗi đơn đặt hàng: từ khi nhận bằng duyệt đề nghị mua hàng cho đến lúc đặt hàng, giao nhận hàng và thanh toán tiền hàng cho đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ.
- Công việc mua hàng hóa/đặt dịch vụ được thể hiện một cách chuyên nghiệp, đảm bảo tính trung thực và công bằng đối với mọi đối tượng Nhà cung cấp trong nội bộ và ngoài Công ty.

Yêu cầu năng lực của Tổ trưởng mua hàng

- Tốt nghiệp đại học kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc tương đương
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trưởng phòng cung ứng vật tư và làm việc trong môi trường sản xuất.
- Giới hạn độ tuổi từ 35 đến 50 tuổi
- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm SAP
- Các yêu cầu khác:
 - Nói và viết giỏi tiếng Anh (Toeic 500 điểm)



- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm hệ thống (Word, Excel)
- Khả năng thương lượng mua bán với Nhà cung cấp trong và ngoài nước
- Giao tiếp ứng xử tốt và am hiểu thị trường hàng hóa liên quan.
- Khả năng điều hành giỏi và tinh thần cầu tiến
- Trung thực kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, khả năng quản lý nhân viên tốt

4.5. Nhân viên cung ứng vật tư

Nhiệm vụ chính của nhân viên cung ứng vật tư:

- Thực hiện công việc đặt mua hàng/dịch vụ theo sự chỉ đạo của cấp trên;
- Lưu trữ các chứng từ và thông tin liên quan đến mua hàng/dịch vụ
- Lập bảng đề nghị chào giá theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp;
- Thực hiện công việc hành chính của dịch vụ mua hàng hóa dịch vụ.
- Lưu giữ các thông tin liên quan đến đơn vị cung cấp: mẫu hàng, sản phẩm sản xuất;
- Thể hiện sự hợp tác tích cực giữa các đồng nghiệp trong phòng, các Nhà cung cấp trong nội bộ và ngoài Công ty.
- Kiểm soát tốt tiến độ mua hàng đối với nhóm hàng mà mình phụ trách.
- Có ý tưởng cải tiến để nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc.

Yêu cầu năng lực của Nhân viên cung ứng vật tư:

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
- Đã từng làm nhân viên cung ứng vật tư, am hiểu về vật tư, cơ khí kỹ thuật, cơ khí khuôn mẫu; Am hiểu thị trường hàng hóa liên quan.
- Giới hạn độ tuổi từ 23 đến 40 tuổi.
- Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm SAP
- Các yêu cầu khác:
 - Có khả năng nói và viết tiếng Anh trình độ B trở lên
 - Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm hệ thống (Word, Excel)
 - Có tinh thần trách nhiệm, năng động
 - Chăm chỉ và trung thực
 - Khả năng thương lượng mua hàng với nhà cung cấp
 - Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
 - Tuân thủ các quy trình quy định, nguyên tắc ứng xử, cẩm nang mua hàng đã ban hành.



Chương 5 – Quy trình thu mua

(Tham chiếu quy trình mua hàng số hiệu: DTR-PU-01)

5.1 Biểu mẫu mua hàng

5.1.1 Phiếu Đề nghị Mua hàng (PR)

Phiếu đề nghị mua hàng phải được bộ phận yêu cầu mua hàng làm trên BASE, và phải được tất cả các cấp quản lý duyệt chủ trương. Sau khi các cấp quản lý đã duyệt trên BASE thì bộ phận yêu cầu làm lại trên SAP (đính kèm theo file đề xuất đã được duyệt trên BASE). Sau đó chuyển duyệt theo các cấp phê duyệt và gửi tới Phòng mua để mua hàng hóa, dịch vụ.

Người đề nghị mua hàng phải ghi rõ các thông tin yêu cầu cần thiết về hàng hóa/dịch vụ: các thông tin bao gồm: chi tiết diễn giải hàng hóa/dịch vụ (bao gồm các số máy móc, số phụ tùng), chi tiết thông số kỹ thuật, số lượng yêu cầu, ngày giao hàng, tài khoản và các thông tin cần thiết khác hữu dụng trong việc tìm nguồn hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Người đề nghị mua hàng phải chịu trách nhiệm đảm bảo hàng hóa dịch vụ đề nghị mua phải theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được duyệt và thực sự cần thiết cho việc kinh doanh của Công ty.

5.1.2 Đề nghị chào giá

Bảng đề nghị chào giá ghi rõ các yêu cầu chi tiết để gửi đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ; đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ sẽ gửi bảng chào giá bằng thư hoặc email hoặc fax đến nhân viên mua hàng. Nhân viên mua hàng sẽ làm bảng so sánh giá cả của các đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ và trình Giám đốc cung ứng vật tư duyệt.

5.1.3 Bảng so sánh giá

Bảng so sánh giá cả trước tiên phải xác định các thông số kỹ thuật yêu cầu (ví dụ: công suất, mô tả nét đặc biệt món hàng/dịch vụ, bảo hành, bảo quản, giá...). Sau đó, nhân viên chịu trách nhiệm thu mua so sánh nét đặc trưng của từng loại riêng biệt theo từng loại giá cạnh tranh, và đề nghị duyệt chọn đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ.

Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Cung ứng vật tư duyệt theo thẩm quyền phê duyệt (Tổng Giám Đốc có ủy quyền cho các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo loại hàng hóa và giá trị hàng hóa).

5.1.4 Đơn hàng (PO)

Đơn hàng được lập bởi người chịu trách nhiệm mua hàng sau khi hoàn tất thương lượng các điều kiện về giá cả và các điều kiện liên quan đến thanh toán và mua bán hàng hóa.

Đơn hàng phải được ký bởi đại diện thẩm quyền của bên Mua và bên bán. Ngoại trừ trường hợp đơn hàng đã có hợp đồng mua bán tương ứng và hợp đồng mua bán này có giá trị pháp lý đầy đủ của hợp đồng (văn bản ủy quyền (nếu người ký hợp đồng không phải là người đại diện pháp lý), chữ ký, con dấu), hoặc đơn hàng không cần Bên bán ký xác nhận do tính chất đơn giản của hàng hóa, dịch vụ mua vào xét thấy không cần thiết phải xác nhận của Bên bán.

- Đơn hàng trên hệ thống SAP thì gửi email trực tiếp không cần in ra và lưu trữ trên hệ thống.

- Đơn hàng (PO) và Phiếu đề nghị mua hàng (PR) không chấp nhận sai biệt số lượng vật tư hàng hóa.
- Riêng trường hợp mua chai, vảy chấp nhận dung sai +10% và phải được Giám đốc Cung ứng Vật tư duyệt.

5.1.5 Thông báo những vấn đề không nhất quán

Việc giao tiếp rõ ràng giữa nhân viên chịu trách nhiệm mua hàng và người nhận hàng trong nội bộ Công ty cực kỳ cần thiết khi đơn vị giao hàng không tuân thủ các điều kiện giao hàng theo như đã cam kết. Nhân viên mua hàng phải theo dõi việc chậm trễ giao hàng ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và áp dụng các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng mua bán.

Trong mọi trường hợp chậm trễ, cần sự phối hợp nhịp nhàng và rõ ràng của người nhận hàng:

- (a) Lập tức thông báo cho nhân viên cung ứng vật tư khi hàng hóa giao nhận bị hư hỏng hoặc bị mất/thiếu, và cần sự hướng dẫn các thủ tục tiếp theo của Nhân viên chịu trách nhiệm mua hàng;
- (b) Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất mát có đầy đủ chứng cứ, người nhận hàng có quyền từ chối nhập hàng hoặc chấp nhận nhập hàng nhưng lập biên bản và niêm phong hàng hóa chờ đổi hàng;
- (c) Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất mát không có đầy đủ chứng cứ, và chỉ phát hiện sau khi mở bao bì, người nhận hàng phải báo gấp cho Nhân viên chịu trách nhiệm thu mua và niêm giữ hàng hóa luôn cả bao bì chờ ý kiến hướng dẫn xử lý của Nhân viên mua hàng; và người nhận hàng luôn luôn phải hiểu được rằng việc thông báo sớm các thông tin liên quan đến việc hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất mát sẽ hạn chế tối thiểu sự thiệt hại tài chính của Công ty. Nhân viên cung ứng vật tư phải hành động nhanh trong việc thông báo các đơn vị liên quan.
- (d) Người nhận hàng lập “Phiếu vật tư không phù hợp”, sau đó chuyển phiếu lên Phòng Cung ứng Vật tư để ký và ghi nhận sự không phù hợp này và liên hệ với nhà cung cấp đổi lại hàng. “Phiếu vật tư không phù hợp” có chữ ký của thủ kho hay người kiểm tra chất lượng và chữ ký của trưởng phòng Phòng Cung ứng Vật tư mới được bảo vệ cho ra công.
- (e) Đối với hàng hóa nhập kho không đạt chất lượng trong quá trình sản xuất phát hiện và yêu cầu đổi trả mà khối Chất lượng kết luận là lỗi chất lượng nghiêm trọng hoặc lỗi chất lượng lặp đi lặp lại nhiều lần, nhân viên Cung ứng vật tư phải yêu cầu Nhà cung cấp phản hồi phân tích nguyên nhân và hành động khắc phục phòng ngừa theo mẫu “báo cáo chất lượng kém”.
- (f) Nhân viên mua hàng phải thông báo cho Nhà cung cấp biết kết quả xếp loại đánh giá Nhà cung cấp hàng tháng để kịp thời chấn chỉnh đối với các Nhà cung cấp thường xuyên bị xếp loại đánh giá thấp (B, C).

5.1.6 Phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho được lập bởi người nhận hàng khi nhận hàng trực tiếp từ đơn vị cung cấp hàng hóa, phiếu nhập kho xác định:

- Số lượng hàng hóa nhập vào kho.

- Hàng giao đạt các điều kiện vật lý.
- Đã được kiểm tra chất lượng bởi bộ phận kiểm tra chất lượng hoặc người sử dụng dựa theo các tiêu chuẩn kỹ thuật đã đặt hàng.

Phiếu nhập kho phải có đầy đủ chữ ký Giám Đốc hay người được ủy quyền của bộ phận sử dụng, Thủ kho, người Giao hàng (không bắt buộc), người kiểm tra chất lượng (của Phòng Kiểm soát Chất lượng hay của bộ phận sử dụng).

Phiếu nhập kho là một trong những loại chứng từ được sử dụng làm cơ sở thanh toán.

Phiếu nhập kho được in làm 2 bản. Một bản lưu ở kho, một bản lưu ở Kế toán.

Phiếu nhập kho phải có số lượng nhỏ hơn hoặc bằng số lượng đã duyệt trên PO (Một PO có thể nhập hàng nhiều lần).

5.1.7 Thư thay đổi đơn hàng

Thư thay đổi đơn hàng được lập nhằm mục đích điều chỉnh một hoặc nhiều vấn đề liên quan đến đơn hàng đã được ký giữa đơn vị cung cấp và Công ty.

Thư thay đổi sẽ được ký bởi người đại diện có thẩm quyền và nêu rõ các chi tiết thay đổi (chẳng hạn như là thay đổi số lượng, điều kiện thanh toán, điều kiện vận chuyển, giá cả, lý do thay đổi, v.v.). Phòng ban sử dụng tiến hành điều chỉnh các chi tiết cần thay đổi trên PR của SAP hay xóa PR đã tạo.

Thư thay đổi đơn hàng là chứng từ yêu cầu trình duyệt thanh toán.

Phiếu nhận hàng được in làm hai bản. Một bản lưu ở kho, một bản lưu ở Kế toán.

5.2 Quy trình mua hàng

Quy trình mua hàng tiến hành bởi 6 bước khác nhau:

- ✓ Bước 1: Đề nghị mua hàng
- ✓ Bước 2: Tìm đơn vị cung cấp
- ✓ Bước 3: So sánh giá, duyệt giá và lập đơn đặt hàng hoặc hợp đồng
- ✓ Bước 4: Thay đổi đơn hàng (bao gồm thay đổi và hủy)
- ✓ Bước 5: Giao hàng
- ✓ Bước 6: Thanh toán tiền hàng

5.2.1 Bước 1: Đề nghị mua hàng

(a) Người yêu cầu mua hàng

Đề nghị mua hàng là bước cần thiết của các bộ phận liên quan:

- Người sử dụng tối ưu hàng hóa/dịch vụ
- Thủ kho là người chịu trách nhiệm kiểm tra lượng hàng lưu kho
- Kế hoạch là bộ phận đảm nhiệm việc kiểm tra tồn kho nguyên vật liệu sản xuất.

(b) Phiếu Đề nghị mua hàng (PR)



Các thông tin yêu cầu:

- Mã hàng hóa. (Mã này được nhất quán theo quy định đặt mã hàng hóa của hệ thống SAP)
- Diễn giải chi tiết hàng hóa/dịch vụ
- Chi tiết kỹ thuật, số máy/phụ tùng
- Số lượng hàng hóa
- Yêu cầu ngày giao hàng
- Yêu cầu địa điểm giao hàng
- Tài khoản (hạch toán vào tài khoản kế toán)
- Các thông tin yêu cầu khác

Phòng Kế hoạch Công ty lập phiếu đề nghị mua Nguyên vật liệu chính cho sản xuất.

Mua hàng quảng cáo phải được lập bởi Phòng Marketing Công ty. Bộ phận nào cần hàng quảng cáo phải lập phiếu đề nghị cung cấp hàng quảng cáo gửi Phòng Marketing, dựa trên yêu cầu cung cấp hàng quảng cáo từ các phòng ban, Phòng Marketing sẽ tổng hợp và lập đề nghị Phòng Cung ứng Vật tư đặt hàng theo yêu cầu.

Phòng Công nghệ Thông tin (CNTT) lập phiếu đề nghị mua hàng và dịch vụ liên quan đến điện toán. Khi cần các hạng mục liên quan đến điện toán, người sử dụng phải lập phiếu “Yêu cầu cung cấp dịch vụ điện toán” gửi Phòng CNTT. Phòng CNTT Công ty sẽ xem xét sự cần thiết của hạng mục yêu cầu đồng thời dựa trên các hạng mục tồn kho thực tế để lập phiếu đề nghị mua hàng gửi Phòng Cung ứng Vật tư.

Phòng Hành chính chịu trách nhiệm lập phiếu đề nghị mua điện thoại và những hạng mục khác. Người sử dụng lập yêu cầu cung cấp các loại hàng hóa thuộc sự quản lý của Phòng Hành chính, yêu cầu sẽ được xem xét và tổng hợp lập yêu cầu mua hàng gửi Phòng Cung ứng Vật tư.

(c) Các yếu tố quan trọng khác

Người yêu cầu mua hàng phải trình duyệt Phiếu đề nghị mua hàng trước khi gửi Phòng Cung ứng Vật tư tiến hành đặt hàng

Phải có đủ thời gian để tiến hành mua hàng, hạn chế gây áp lực “cần gấp” để Phòng Cung ứng Vật tư có thời gian tìm kiếm hàng đạt chất lượng với giá tốt nhất.

(d) Nhận Phiếu đề nghị mua hàng

Phòng Cung ứng Vật tư sẽ không tiến hành đặt hàng khi Phiếu đề nghị mua hàng chưa được ký duyệt bởi các cấp quản lý (theo thẩm quyền ký duyệt).

Sau khi nhận Phiếu đề nghị mua hàng, nhân viên cung ứng vật tư sẽ kiểm tra phiếu đề nghị mua hàng đảm bảo đầy đủ các thông tin cần thiết và trình Giám đốc Phòng Cung ứng Vật tư duyệt và chỉ đạo người phụ trách mua hàng thực hiện việc tìm đơn vị cung cấp.

(c) Điều chỉnh Phiếu đề nghị mua hàng:

Bộ phận yêu cầu chỉnh sửa hay hủy PR là phòng ban sử dụng hoặc Phòng Cung Ứng Vật tư.

- Nếu PR đã được phê duyệt: Bộ phận yêu cầu sẽ gửi yêu cầu đến các cấp phê duyệt gỡ phê duyệt và có báo cho Phòng Cung Ứng Vật tư biết sự thay đổi này.
- Nếu PR chưa được phê duyệt: báo cho bộ phận tạo PR điều chỉnh thông tin cần sửa hoặc xóa toàn bộ PR, hoặc xóa 1 vài khoản mục của PR và có báo cho Phòng Cung Ứng Vật tư biết sự thay đổi này.

5.2.2 Bước 2: Tìm đơn vị cung cấp**(a) Nghiên cứu nguồn cung cấp hàng hóa/dịch vụ**

Người mua hàng đánh giá đơn vị cung cấp trước khi mời họ chào giá.

Phương cách mời chào giá:

- Bằng điện thoại
- Bằng thư
- Tổ chức đấu thầu

Số lượng bảng chào giá đòi hỏi cho một hoặc nhiều loại hàng hóa dịch vụ phải được thực hiện theo đúng quy định của Cẩm nang Thu mua này.

(b) Chính sách xử công bằng giữa các đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ

Tất cả các đơn vị cung cấp phải được đối xử như nhau, không có sự thiên vị nào cả. Mọi thông tin gửi đến các đơn vị cung cấp hàng hóa phải giống nhau (chẳng hạn như đặc điểm kỹ thuật, thời gian đề nghị gửi bảng chào giá).

5.2.3 Bước 3: So sánh giá, duyệt giá và lập đơn đặt hàng hoặc hợp đồng**(a) Gửi thư yêu cầu báo giá**

Áp dụng cho nhóm nguyên vật liệu sản xuất theo mẫu biểu của hệ thống SAP.

- Mã hàng, tên hàng
- Số lượng
- Tiêu chuẩn kỹ thuật (dựa trên bản tiêu chuẩn sản phẩm của phòng QA).
- Thời hạn giao hàng

(b) Xem xét bảng chào giá

Người phụ trách mua hàng phải:

- Kiểm tra xem tất cả các đơn vị cung cấp đã gửi bảng chào giá.
- Kiểm tra các yêu cầu về đặt điểm kỹ thuật đúng như bảng gửi yêu cầu chào giá
- Tiếp cận Nhà cung cấp để hiểu rõ hơn các thông tin chưa rõ ràng ghi trên bảng chào giá.



(c) Đánh giá bảng chào giá

Người phụ trách mua hàng phải:

- Nghiên cứu cẩn thận và chuẩn bị lập bảng so sánh giữa các bảng chào giá. Liệt kê các sai biệt về đặc điểm hàng hóa, các điều khoản thanh toán và điều kiện giao hàng và hợp đồng mua hàng.
- Có ý kiến đề nghị: Sau khi xác định chắc chắn tính chất hợp lý của các bảng chào giá và đã được đánh giá, người mua hàng lập kiến nghị
 - Chứng minh hàng được chào đúng yêu cầu
 - Đề nghị giảm giá (nếu xét thấy giá chưa hợp lý)
 - Xem xét lại có nên đề nghị chào giá lại

(d) Thương lượng: tham chiếu chương 14**(e) Lập đơn đặt hàng (PO) và hợp đồng**

Đơn đặt hàng (PO) và hợp đồng được lập theo đúng yêu cầu mua hàng và giá mua hàng đã được duyệt.

Giá trị mua hàng hóa, dịch vụ... thường xuyên phải làm hợp đồng nguyên tắc có thời hạn hiệu lực tối thiểu một năm.

PO, hợp đồng phải được ký theo đúng thẩm quyền phê duyệt có hiệu lực của Công ty.

(f) Điều chỉnh đơn đặt hàng

Tất cả các yêu cầu điều chỉnh PO phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt PO đồng ý.

Trước khi điều chỉnh PO phải xác minh đã có nghiệp vụ phát sinh sau khi PO được duyệt chưa (?); Đã có hàng hóa nào của PO nhập kho chưa (?)

Sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đồng ý và gỡ phê duyệt, nhân viên Cung ứng vật tư tiến hành chỉnh sửa hoặc hủy PO

Nếu PO cần điều chỉnh đã có hàng hóa nhập kho, tiến hành liên hệ Nhà cung cấp giải quyết trả hàng, giảm trừ công nợ và hủy ghi nhận nhập kho.

5.2.4 Bước 4: Thay đổi hợp đồng mua hàng (bao gồm điều chỉnh và hủy đơn hàng)

- Hợp đồng mua hàng chỉ được thay đổi trong thời gian còn hiệu lực của hợp đồng. Trường hợp cần thêm thời gian để thực hiện giao dịch mua hàng, người mua hàng phải đề nghị đơn vị cung cấp gia hạn kéo dài thời gian hợp đồng.
- Hợp đồng mua hàng có thể thay đổi tùy theo yêu cầu: số lượng, trị giá và các điều kiện giao hàng cũng như thanh toán tiền hàng, đảm bảo các điều khoản thay đổi không ảnh hưởng đến các điều khoản và điều kiện đã được thỏa thuận trong hợp đồng. Đề nghị bộ phận Pháp chế tư vấn nhằm đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng mua hàng.
- Người mua hàng chịu trách nhiệm toàn bộ các thay đổi về giá, điều kiện và các điều khoản sau khi hoàn tất việc điều chỉnh hợp đồng mua hàng.
- Người mua hàng gửi thư đề nghị thay đổi đến đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ đồng thời thông báo cho các phòng ban liên quan: bộ phận đặt hàng, kho và kế toán



- Tuy nhiên, trường hợp các thay đổi chính yếu của hợp đồng mua hàng thì phải hủy hợp đồng mua hàng và lập hợp đồng mới thay thế.

(a) Các loại hợp đồng mua hàng

• **Không lập đơn hàng các trường hợp sau:**

- Các vật tư mua phục vụ cho việc sửa chữa gấp, giá trị vật tư thấp dưới 3 triệu VNĐ và tổng đơn hàng không vượt quá 5 triệu VNĐ không tồn kho mua sử dụng ngay thì các bộ phận sử dụng được phép mua trực tiếp ngoài thị trường mà không cần thông qua Phòng Cung ứng Vật tư.

- Các dịch vụ thông thường
- Vận chuyển
- Chi phí tiếp khách, phiếu quà tặng

- **Lập đơn hàng (PO):** Đơn hàng được lập để mua hàng không hạn chế giá trị, các điều khoản và điều kiện đơn giản, số lượng và đơn giá được xác định rõ ràng trên đơn hàng.

- **Mẫu hợp đồng:** hợp đồng mua bán phải được bộ phận Pháp chế duyệt

- Hợp đồng được lập cho các trường hợp đòi hỏi ràng buộc các điều kiện và điều khoản mua bán, có hiệu lực hợp đồng trong thời gian dài có theo dõi công nợ tạm ứng trước.
- Hợp đồng được lập cho các dịch vụ cung ứng lao động tại Công ty, yêu cầu ràng buộc chặt chẽ các điều kiện dịch vụ lao động.

- **Hợp đồng nguyên tắc/Thư thỏa thuận:** được sử dụng trường hợp thỏa thuận về đơn giá, số lượng hàng hóa/dịch vụ không hạn chế (tính trên số lượng thực tế)

- **Thư bày tỏ ý định (LOI):** được dùng để phát họa những kỳ vọng giữa đơn vị cung cấp với Công ty, xác định chắc chắn các điều khoản và điều kiện thỏa thuận, các ràng buộc đơn vị cung cấp duy trì đủ hàng tồn kho sản phẩm và nguyên liệu, chi tiết đặt hàng, phương thức vận chuyển, thủ tục giao hàng, xử lý trường hợp thay đổi giá cả cũng như chất lượng hàng hóa dịch vụ.

(b) Ủy quyền hợp đồng mua hàng

Tất cả các loại hợp đồng mua hàng phải được ký bởi người được cấp thẩm quyền ký duyệt theo Thẩm quyền và hạn mức được ký duyệt (LOA)

(c) Thủ tục soạn thảo hợp đồng mua hàng hóa/dịch vụ

Hợp đồng mua hàng là chứng từ pháp lý nên phải được thực hiện theo đúng quy trình:

- Mẫu hợp đồng mua hàng hóa/dịch vụ phải do bộ phận Pháp chế soạn thảo; trường hợp bắt buộc Công ty sử dụng mẫu hợp đồng của Nhà cung cấp thì phải thông qua bộ phận Pháp chế kiểm tra nhằm đảm bảo các điều kiện và điều khoản ràng buộc thực thi đúng luật định và có lợi cho Công ty.
- Hợp đồng phải được ký nháy bởi Chánh văn phòng Tổng Giám đốc trước khi trình các cấp ký duyệt theo thẩm quyền.



- Hợp đồng phải được gửi cho Nhà cung cấp (số bản theo quy định trong hợp đồng) và lưu giữ để tham chiếu
- Phải đảm bảo tuân thủ đúng hình thức của hợp đồng để đảm bảo giá trị pháp lý của hợp đồng (văn bản, chữ ký, con dấu).

5.2.5 Bước 5: Tiến hành giao hàng

Sau khi ký hợp đồng, căn cứ vào điều khoản giao hàng, người mua hàng phải tiếp tục giám sát và theo dõi tình trạng giao hàng cho đến lúc hoàn tất đủ số lượng đặt hàng. Trường hợp giao hàng chậm trễ, người mua hàng phải thông báo trực tiếp cho người đặt hàng hoặc kho nhận hàng trong Công ty, đồng thời nhắc nhở đơn vị cung cấp về tiến độ giao hàng.

Người mua hàng chịu trách nhiệm theo dõi ngay cả việc từ chối nhận hàng do không đúng quy cách, chất lượng hàng hóa của thủ kho hoặc bộ phận đặt mua hàng hoặc những khiếu nại đơn vị cung cấp hoặc Công ty bảo hiểm hàng hóa.

5.2.6 Bước 6: Điều khoản thanh toán

Người mua hàng có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục thanh toán cho Nhà cung cấp theo thỏa thuận hợp đồng đã ký.

5.3 Quy trình Trả hàng

Bộ phận kiểm tra chất lượng hoặc bộ phận sử dụng khi phát hiện hàng hóa bị lỗi phải liên hệ và thông báo nhân viên cung ứng vật tư về tình trạng hàng bị lỗi.

Nhân viên cung ứng vật tư liên hệ Nhà cung cấp yêu cầu phản hồi phân tích nguyên nhân và hành động khắc phục và thảo luận việc trả lại hàng hay thay thế.

Chuyển sang trạng thái phân lập (Blocked) đối với hàng hóa không đạt chất lượng đang chờ đổi trả hàng.

Làm phiếu xuất kho để trả hàng không đạt chất lượng cho Nhà cung cấp.

5.4 Quản lý Nhà cung cấp

Các bộ phận có nhu cầu tạo mới hay chỉnh sửa thông tin Nhà cung cấp thì gửi yêu cầu cho Ban dữ liệu chủ.

Ban dữ liệu chủ có trách nhiệm nhận và kiểm tra thông tin Nhà cung cấp có hoặc chưa có trên hệ thống SAP. Sau đó tạo hoặc cập nhật lại hồ sơ Nhà cung cấp.

Ban dữ liệu chủ sẽ thông báo đến phòng ban khi hoàn thành xong cập nhật, tạo mới thông tin Nhà cung cấp trên hệ thống.

5.5 Phát triển đơn vị cung cấp mới

Người mua hàng không ngừng tìm kiếm các đơn vị cung cấp mới với đầy đủ năng lực kinh doanh các mặt hàng/dịch vụ cung ứng theo nhu cầu của Công ty với giá cả hợp lý và cạnh tranh.

Về phương diện này, người mua hàng phải xây dựng, quản lý và duy trì các đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ có khả năng đáp ứng hàng hóa theo tiêu chuẩn của Công ty: chất lượng, giá cả và dịch vụ tin cậy.

Phải không ngừng tìm tòi các đơn vị cung cấp mới do những lý do sau:

- Cung ứng các nguyên vật liệu hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu mới;
- Giá hàng hóa/dịch vụ thấp và các cải tiến giúp thuận lợi cho Công ty; và
- Các đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ hiện tại không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng của Công ty.

5.5.1 Bước 1: Xác định đơn vị cung cấp tiềm năng

Các đơn vị cung cấp tiềm năng được giới thiệu bởi người mua hàng hoặc các bộ phận kỹ thuật hoặc nghiên cứu thị trường.

5.5.2 Bước 2: Quy định chung

Người mua hàng chịu trách nhiệm:

- Tìm hiểu tình hình hoạt động, kinh nghiệm của đơn vị cung cấp;
- Mức độ phát triển cũng như khách hàng của đơn vị cung cấp;
- Khả năng cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của Công ty;
- Giá cả cung cấp hàng hóa/dịch vụ hợp lý/cạnh tranh cao; và chất lượng đạt chuẩn.
- Đơn vị cung cấp chấp thuận các yêu cầu thương mại quan trọng khác của Công ty.
- Tìm hiểu các điều kiện thanh toán và chế độ hậu mãi của đơn vị cung cấp

5.5.3 Bước 3: Quy định kỹ thuật và sự thỏa thuận

Bộ phận sử dụng chịu trách nhiệm:

- Xây dựng bản tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
- Đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng và chuyển giao của đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ; Và xác nhận thông tin vào phiếu đánh giá nhà cung cấp mới do phòng cung ứng vật tư lập.

Giải thích rõ ràng về các yêu cầu quy chuẩn chất lượng và đặc tính kỹ thuật, đồng thời thảo luận trực tiếp với đơn vị cung cấp khi được yêu cầu.

5.5.4 Bước 4: Bảng chào giá chính thức

Đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ phải nắm rõ những yêu cầu của Công ty đối với hàng hóa/dịch vụ để gửi bảng chào giá chính thức đến người mua hàng:

- Quy cách và đặc tính kỹ thuật;
- Chất lượng hàng hóa;
- Giá cả cạnh tranh cao; và

- Các điều kiện giao hàng...

5.5.5 Bước 5: Đặt hàng thử

Trường hợp bảng chào giá đã thỏa các điều kiện theo yêu cầu, người mua hàng kết hợp tư vấn từ bộ phận kỹ thuật để đặt hàng thử.

5.5.6 Bước 6: Đánh giá chất lượng

Bộ phận kỹ thuật sẽ kiểm tra kỹ việc giao hàng trong đợt đặt hàng thử và báo cho người phụ trách mua hàng để tiếp cận với đơn vị cung cấp để tiến hành các bước quyết định đặt hàng tiếp theo.

5.5.7 Bước 7: Duyệt

Sau 3 tháng thử nghiệm nhân viên mua hàng phải tiến hành đánh giá lại Nhà cung cấp. Căn cứ vào các thông tin và kết quả kiểm tra thử nghiệm, người mua hàng lập phiếu đánh giá Nhà cung cấp mới trình duyệt dựa trên các tiêu chuẩn sau:

- Khả năng cung ứng
- Chất lượng sản phẩm
- Giá cả
- Giao hàng
- Dịch vụ hậu mãi; và
- Điều kiện thanh toán

Phiếu đánh giá, theo dõi nhà cung cấp mới phải được Giám đốc Cung ứng vật tư phê duyệt kết quả đánh giá.

- Sau khi được phê duyệt Nhân viên mua hàng gửi yêu cầu cho Ban dữ liệu chủ tạo hồ sơ Nhà cung cấp trên SAP.
- Nếu sau thời gian 3 tháng vẫn chưa có kết quả đánh giá thì hệ thống tự khóa hồ sơ Nhà cung cấp lại không cho giao dịch nữa. Ban dữ liệu chủ sẽ hỗ trợ mở khóa hệ thống khi có yêu cầu cập nhật kết quả.

Danh sách đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ toàn bộ phải được duyệt bởi Giám đốc Cung ứng vật tư.

5.6 Tái đánh giá Nhà cung cấp đã được duyệt

Dữ liệu đánh giá Nhà cung cấp được đánh giá tự động trên hệ thống SAP cho tiêu chí Giá và Giao hàng.

Các tiêu chí như chất lượng, hậu mãi, thanh toán được theo dõi trên file Excel và cập nhật hàng tháng vào hệ thống SAP.

- Điểm của tiêu chí chất lượng căn cứ vào phần trăm lỗi của Nhà cung cấp ghi nhận trong các phiếu sản phẩm không phù hợp.
- Điểm hậu mãi căn cứ vào vào đánh giá phản hồi của bộ phận sử dụng khi có bảo hành bảo trì
- Điểm thanh toán căn cứ vào kết quả thương lượng thời gian thanh toán với Nhà cung cấp thể hiện trong hồ sơ Nhà cung cấp.

Hàng tháng Chuyên viên kiểm soát giá - Quy trình sẽ upload điểm đánh giá thủ công vào hệ thống sau đó Export kết quả ra file Excel .

Đối với các Nhà cung cấp có kết quả xếp loại B, C thì nhân viên mua hàng sẽ báo kết quả xếp loại cho Nhà cung cấp biết để khắc phục các tiêu chí có điểm đánh giá thấp.

Định kỳ mỗi năm sẽ tiến hành tái đánh giá Nhà cung cấp. Kết quả đánh giá Nhà cung cấp sẽ được thể hiện trên bản cứng và có chữ ký xác nhận của Bộ phận đánh giá chất lượng và phê duyệt cuối cùng của Giám Đốc Cung ứng Vật Tư.

Dựa trên kết quả đánh giá, tổng hợp thông tin vào danh sách Nhà cung cấp được duyệt.

5.7 Thăm đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ

Việc tham quan và tiếp cận đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ là cần thiết nhằm hiểu biết hơn về khả năng cũng như tầm hoạt động kinh doanh của đơn vị, thăm định lại những thông tin thu thập được, đồng thời tạo mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và không ngừng cải tiến dịch vụ của Nhà cung cấp

Phương cách đánh giá hiệu quả khi thăm đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ:

- Đơn vị có đủ khả năng kỹ thuật đáp ứng về các yêu cầu chất lượng hàng hóa/ dịch vụ của Công ty không (?)
- Đơn vị có đảm bảo cam kết tiến độ giao hàng theo yêu cầu của Công ty không (?)
- Đơn vị có tiềm năng hợp tác kinh doanh lâu dài với Công ty không (?)
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu thương lượng về giá cả

5.7.1 Lý do thăm đơn vị cung cấp

Đánh giá đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ mới

Kiểm toán các đơn vị cung cấp hiện tại (Danh sách các đơn vị cung cấp đã được duyệt). Đối với nhà cung cấp đã được duyệt, Giám đốc phòng cung ứng vật tư lựa chọn Nhà cung cấp trọng yếu (như nhà cung cấp cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho Công ty có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của Công ty, hay nhà cung cấp có giao dịch số lượng lớn, v...v...) với tần suất một năm một lần hay thăm viếng khi có yêu cầu.

Thăm định lại các thông tin đã nhận được

Thăm đơn vị theo yêu cầu – Giải quyết các vấn đề liên quan đến sự cố chất lượng hoặc kinh doanh mua bán giữa Công ty và đơn vị cung cấp

5.7.2 Lên kế hoạch làm việc và thực hiện cuộc thăm viếng đơn vị cung cấp

(a) Đánh giá chất lượng đơn vị cung cấp (phỏng vấn)

- Khả năng đáp ứng kỹ thuật và chất lượng sản phẩm/dịch vụ
- Giá cả cạnh tranh
- Danh sách tham chiếu (Nhà cung cấp hiện tại và giá cả cũng như kỹ thuật cung ứng)
- Khả năng liên kết/vị thế kinh doanh của đơn vị

(b) Các công việc chuẩn bị trước khi đến làm việc tại đơn vị

- Phái đoàn – ai nên tham dự (đại diện kỹ thuật và/hoặc sản xuất)
- Liệt kê các vấn đề thiết yếu/người muốn gặp để làm việc
- Lên lịch hẹn với đơn vị và thông báo đơn vị về:
 - ✓ Thời gian làm việc với đơn vị
 - ✓ Đề nghị tiếp cận với phòng ban/nhân viên
 - ✓ Các vấn đề cần thảo luận

(c) Trình tự thực hiện trong cuộc viếng thăm

- Mở đầu đề nghị giới thiệu về đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ
 - ✓ Tổ chức và nhân viên chủ chốt
 - ✓ Chi tiết hoạt động của đơn vị
 - ✓ Xác nhận lại kế hoạch thăm viếng
- Tham quan nhà máy/cơ sở sản xuất
 - ✓ Các kho nguyên vật liệu sản xuất
 - ✓ Các bộ phận/phòng ban sản xuất
 - ✓ Phòng quản lý chất lượng
 - ✓ Kho thành phẩm
 - ✓ Viếng thăm sơ qua văn phòng làm việc
- Thảo luận cuối cùng
 - ✓ Làm rõ các vấn đề liên quan trong lúc tham quan nhà máy/cơ sở sản xuất
 - ✓ Thảo luận các hoạt động tiếp theo giữa đơn vị và Công ty bao gồm lịch trình làm việc
 - ✓ Cảm ơn đơn vị đã dành thời gian cho việc tham quan nhà máy/đơn vị sản xuất



5.7.3 Các thông tin ghi nhận trong thời gian tham quan đơn vị**(a) Kho nguyên vật liệu chính:**

- Nguồn gốc nơi cung cấp hàng
- Khả năng chứa hàng trong kho
- Điều kiện vệ sinh, bảo quản và an toàn kho

(b) Khu vực/bộ phận/phòng sản xuất:

- Khả năng và sản lượng sản xuất của máy móc
- Các điều kiện sửa chữa và bảo trì máy móc thiết bị
- Các cấp hoạt động của công nhân vận hành
- Sơ đồ sản xuất
- Sản phẩm hư hỏng (số lượng/phần trăm);
- Đảm bảo chất lượng
- Vệ sinh, an toàn

(c) Phòng kiểm tra chất lượng:

- Loại và số lượng hàng hóa kiểm tra
- Danh sách hạng mục kiểm tra và quy trình kiểm tra
- Khả năng và kiến thức của nhân viên kiểm tra chất lượng
- Lưu trữ thông tin kiểm tra chất lượng
- Tính khả thi của các hành động khắc phục, phòng ngừa

(d) Kho thành phẩm:

- Diện tích kho
- Khả năng chứa hàng
- Vệ sinh, an toàn kho

(e) Quan sát tổng thể văn phòng**(f) Thảo luận tổng quan – các thông tin hữu dụng:**

- Quyền sở hữu đơn vị/doanh số bán hàng năm
- Tiến độ giao hàng
- Kỹ thuật/công nghệ được nâng cấp
- Khả năng phát triển tương lai/định hướng chương trình phát triển



5.7.4 Viết báo cáo cuộc thăm viếng đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ

- Báo cáo đơn giản về các thông tin qua cuộc đến thăm đơn vị cung cấp
- Đính kèm hình (nếu có)
- Ấn tượng khi thăm viếng đơn vị
- Cập nhật lần thăm kế tiếp.

5.7.5 Theo dõi sau cuộc viếng thăm

- Theo dõi các hoạt động đã được đồng thuận trong thời gian hai đối tác gặp gỡ
- Viết “Thư cảm ơn” gửi đơn vị cung cấp
- Lập kế hoạch thăm viếng tới (ít nhất là 6 tháng hoặc 1 năm/lần)

5.8 Trình duyệt mẫu

Người mua hàng chịu trách nhiệm đảm bảo các mẫu trình duyệt (mới và/hoặc sửa đổi) và theo dõi tình trạng đánh giá duyệt mẫu cho đến lúc mẫu đã được duyệt chấp thuận đúng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tất cả các mẫu yêu cầu của bộ phận/phòng ban sử dụng (công nghệ, kỹ thuật, tiếp thị hoặc sản xuất) phải được cung cấp đầy đủ các chi tiết bao gồm số lượng, bao bì và các hướng dẫn đặc biệt khác (nếu có).

Chương 6 – Đấu thầu

6.1. Thủ tục đấu thầu

Thủ tục đấu thầu được áp dụng trong phạm vi công trình xây dựng sau đây:

- (a) Máy móc và thiết bị trị giá trên VNĐ 5 tỷ (tính cho một trường hợp) và không có tham chiếu kỹ thuật hoặc nhãn hiệu
- (b) Hàng hóa, dịch vụ, và nguyên vật liệu xây dựng trị giá trên VNĐ 5 tỷ (tính cho một trường hợp)

Ngoài trừ phạm vi công trình xây dựng và máy móc thiết bị, các nghiệp vụ mua hàng trong các lĩnh vực còn lại sẽ theo quy trình mua hàng thông thường.

Các trường hợp đặc biệt khác có yêu cầu tổ chức đấu thầu, thì phải thực hiện đầy đủ quy trình đấu thầu tại chương 6 – Đấu thầu.

6.2. Các loại đấu thầu

Có hai loại đấu thầu:

- (a) Đấu thầu hạn chế: Công ty có thể lựa chọn và gửi thư quan tâm đến một số nhà thầu mà Công ty thấy năng lực phù hợp để thực thi các điều kiện ràng buộc của hợp đồng. Gói thầu có mức đầu tư nhỏ, hay các gói thầu có tính chất phức tạp mà không phải nhà thầu nào cũng có khả năng thực hiện được (gần tương tự với chỉ định thầu) nhưng có tính cạnh tranh hơn (số lượng nhà thầu từ 3 nhà thầu trở lên)
- (b) Đấu thầu rộng rãi: Đấu thầu rộng rãi là đấu thầu áp dụng cho tất cả các đối tượng tham gia, không hạn chế số lượng nhà thầu. Thông báo đấu thầu được đăng trên báo và các đơn vị quan tâm sẽ trình bảng giá sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng việc mô tả kỹ thuật và tính năng của các hạng mục.

6.3. Ủy ban Đấu thầu

Công ty chỉ định một Ủy ban Đấu thầu bao gồm những thành viên có năng lực quản lý và quan sát quá trình đấu thầu:

- | | |
|---|---|
| (a) Giám đốc dự án | Là người Giám đốc đấu thầu và duyệt hợp đồng; |
| (b) Nhân viên chịu trách nhiệm quản lý đấu thầu | Người đại diện Phòng Cung ứng Vật tư chịu trách nhiệm về quy trình đấu thầu |
| (c) Người đề nghị | Người sử dụng/chủ sở hữu tài sản |
| (d) Người chứng kiến | Người độc lập được đề cử làm chứng cho các thủ tục đấu thầu |

Người ký duyệt hợp đồng là người chịu trách nhiệm thành lập Ủy ban Đấu thầu và bổ nhiệm các thành viên liên quan đến cuộc đấu thầu.

6.4. Kế hoạch tổ chức đấu thầu và thời gian đấu thầu

Ngay khi hình thành, Ủy ban Đấu thầu phải lập kế hoạch tổ chức đấu thầu:

- (a) Kế hoạch hành động cụ thể và trách nhiệm của từng thành viên trong Ủy ban Đấu thầu.
- (b) Lịch trình thực hiện từ lúc gọi đấu thầu cho đến lúc hoàn tất các yêu cầu liên quan đến việc cung cấp/công việc/dịch vụ.
- (c) Các tiêu chí được thầu hoặc mời dự thầu có sự chọn lọc trước.

6.5. Sự chọn lựa đơn vị trúng thầu để hợp đồng cung ứng hàng hóa/dịch vụ

Có ít nhất từ 3 đến 8 đơn vị được mời dự thầu tùy thuộc vào giá trị hợp đồng. Trường hợp ít hơn 3, sẽ phải xem xét đơn vị trúng thầu.

Đơn vị trúng thầu phải được đánh giá theo Chính sách số 10 (khả năng nhà cung cấp/nhà thầu/đơn vị cung cấp dịch vụ) quy định trong Cẩm nang Thu mua này. Trường hợp các điều kiện chưa được phù hợp, nhân viên phụ trách đấu thầu phải xin ý kiến Ủy ban Đấu thầu tìm thêm đơn vị dự thầu.

Trường hợp “đấu thầu mở” mà không có chọn lọc đơn vị dự thầu để mời tham gia dự thầu, người phụ trách đấu thầu phải đăng thông báo mời đấu thầu.

6.6. Chứng từ tham dự đấu thầu

Nhân viên phụ trách đấu thầu chịu trách nhiệm chuẩn bị các chứng từ liên quan đến đấu thầu, bao gồm:

- a. Thư mời tham dự đấu thầu – thông báo đến người dự thầu về ngày mở và ngày đóng đấu thầu.
- b. Các điều khoản và điều kiện dự thầu – nêu rõ các điều khoản kinh doanh và điều kiện đấu thầu, tiêu chuẩn công việc và điều kiện kỹ thuật, điều kiện và mẫu hợp đồng.
- c. Chuẩn bị các yêu cầu – bao gồm:
 - Các diễn giải chi tiết và đầy đủ và các yêu cầu kỹ thuật của từng loại hàng/dịch vụ cung ứng/công việc của đợt đấu thầu bao gồm cả các thông tin về kỹ thuật, mã hàng, bảng vẽ...
 - Số lượng hoặc tần suất dịch vụ cung ứng
 - Ngày hoàn tất và chuyển giao hàng hóa/dịch vụ

Người đề nghị mua hàng có trách nhiệm chuẩn bị toàn bộ các yêu cầu liên quan đến hàng hóa/dịch vụ cung ứng và chuyển đầy đủ đến bộ phận Thu mua để tiến hành tổ chức gọi thầu.

6.7. Phát hành chứng từ đấu thầu

Nhân viên chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu chuẩn bị chứng từ đấu thầu để mời đơn vị cung cấp tham gia đấu thầu. Tất cả thư mời thầu phải được ký duyệt trước khi gửi. Chứng từ đấu thầu gửi đến người dự thầu phải được ký xác nhận “đã nhận” hoặc lưu giữ xác nhận (thư bưu điện chuyển) của đơn vị tham gia đấu thầu.

6.8. Đặt cọc dự thầu

Công ty có quyền yêu cầu bên dự thầu nộp tiền đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu khi nộp hồ sơ dự thầu. Ủy ban Đấu thầu quy định tỷ lệ phần trăm (%) đặt cọc dự thầu hoặc không đặt cọc dự thầu; ký quỹ dự thầu trên 3% tổng giá trị ước tính của hàng hóa, dịch vụ đấu thầu.

Công ty quy định hình thức, điều kiện đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu. Trong trường hợp đặt cọc, ký quỹ thì tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu được trả lại cho bên dự thầu không trúng thầu trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả đấu thầu.

Bên dự thầu không được nhận lại tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu trong trường hợp rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thầu (gọi là thời điểm đóng thầu), không ký hợp đồng hoặc từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp trúng thầu.

Bên nhận bảo lãnh cho bên dự thầu có nghĩa vụ bảo đảm dự thầu cho bên được bảo lãnh trong phạm vi giá trị tương đương với số tiền đặt cọc, ký quỹ.

6.9. Trình giá đề nghị trúng thầu

Giá đề nghị trúng thầu là giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu. Giá đề nghị trúng thầu phải được ghi rõ tên, địa chỉ Công ty, tiêu đề gọi thầu số... và niêm phong dán kín trong bì thư gửi đến Công ty. Giá đề nghị trúng thầu không được gửi bằng thư điện tử (email) hoặc fax.

Người dự thầu phải gửi giá đề nghị trước ngày mở thầu. Trường hợp gửi giá đề nghị trúng thầu trễ (sau ngày mở thầu) thì phải được ghi nhận và trình Ủy ban Đấu thầu xem xét.

6.10. Thủ tục mở thầu

Vào thời điểm mở thầu, Ủy ban Đấu thầu sẽ mở bì thư chào giá và ký vào chỗ giá đề nghị trúng thầu.

Nhân viên phụ trách đấu thầu lập biên bản, ghi nhận các thông tin số liệu mở thầu và các thông tin liên quan bổ sung cho việc đấu thầu (giá, các tham chiếu đính kèm, các điều kiện đặc biệt/ghi chú...vv...). Ủy ban Đấu thầu sẽ ký biên bản mở thầu, biên bản này sẽ được dùng để đánh giá đấu thầu.

Ủy ban Đấu thầu nhanh chóng thực hiện đánh giá dựa trên các bảng giá đề nghị trúng thầu và đề ra các bước thực hiện tiếp theo:

- Tìm hiểu xem có sự nhập nhằng nào trong việc trình giá thầu;
- Đề cử đơn vị thắng thầu dựa trên bảng đánh giá đấu thầu;
- Yêu cầu hoàn trả tiền cọc dự thầu (nếu có).

6.11. Đánh giá đấu thầu

Đánh giá đấu thầu được thực hiện bởi nhân viên chịu trách nhiệm về đấu thầu hoặc chủ sở hữu dự án hoặc một thành viên khác có đủ khả năng để đánh giá:

Việc đánh giá được thực hiện như sau:

- Nghiên cứu và tìm hiểu các yêu cầu mua hàng,
- Xác định các thông số, lĩnh vực liên quan,

- (c) Tiếp cận người bỏ thầu để hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan chưa đầy đủ,
- (d) Đối chiếu giá chào thầu và các thông số kỹ thuật và các yêu cầu liên quan
- (e) Chuẩn bị báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu trình Ủy ban Đấu thầu.

Người thực hiện đánh giá đấu thầu không nên:

- Thương lượng giá cả hoặc làm rõ phần bỏ giá dự thầu thiếu ở giai đoạn này.
- Không làm thay đổi bất kỳ điều kiện nào của quy định cho người bỏ thầu được ghi rõ trong chứng từ đấu thầu. Trường hợp cần thiết phải xin ý kiến Ủy ban Đấu thầu.

6.12. Thương lượng hợp đồng

Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời đến thương lượng hợp đồng. Trường hợp nhà thầu được mời đến thương lượng hợp đồng nhưng không đến thương lượng hoặc từ chối thương lượng hợp đồng thì nhà thầu sẽ không được nhận lại bảo đảm dự thầu.

Việc thương lượng hợp đồng phải dựa trên cơ sở sau đây:

- ✓ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu;
- ✓ Hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu (nếu có) của nhà thầu;
- ✓ Hồ sơ mời thầu đã được duyệt của Ủy ban Đấu thầu

Nguyên tắc thương lượng hợp đồng:

- ✓ Không tiến hành thương lượng đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu;
- ✓ Việc thương lượng hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và thương lượng hợp đồng, nếu phát hiện khối lượng mời thầu nêu trong bảng tiên lượng mời thầu thiếu so với quy cách kỹ thuật/ hồ sơ thiết kế thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong hồ sơ dự thầu chưa có đơn giá thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu;

Nội dung thương lượng hợp đồng:

- ✓ Thương lượng về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu, giữa các nội dung khác nhau trong hồ sơ dự thầu có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;
- ✓ Thương lượng về các sai lệch do nhà thầu đã phát hiện và đề xuất trong hồ sơ dự thầu (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án thay thế của nhà thầu nếu trong hồ sơ mời thầu có quy định cho phép nhà thầu chào phương án thay thế;

Dựa theo chỉ đạo của Ủy ban Đấu thầu, người phụ trách tổ chức đấu thầu sẽ thực hiện các bước thương lượng hợp đồng với người trúng thầu. Các bước thương lượng bao gồm:

- ✓ Thảo luận các điều kiện được duyệt chấp thuận trúng thầu;

- ✓ Trường hợp một vài điều kiện, điều khoản, các yêu cầu kỹ thuật và/hoặc giá cả không được chấp thuận, phải tiến hành thương lượng với sự phê duyệt chấp thuận của Ủy ban Đấu thầu.

Báo cáo Ủy ban Đấu thầu (hoặc giám đốc dự án) kết quả thương lượng. Nếu kết quả thương lượng khả quan thì người phụ trách đấu thầu tiến hành hoàn tất hợp đồng với các điều khoản và điều kiện đã được hai bên thống nhất.

Chương 7 - Thanh lý nguyên liệu/tài sản

Phòng Cung ứng Vật tư có trách nhiệm thực hiện việc bán hàng thanh lý nguyên liệu và/hoặc tài sản. Việc bán hàng sẽ phải thực hiện đúng quy trình thanh lý hàng hóa nguyên liệu/tài sản.

7.1. Ủy quyền bán nguyên liệu/tài sản thanh lý

Ủy quyền bán hàng thanh lý phải được thực hiện trước khi tiến hành bán hoặc thanh lý hoặc loại bỏ (thải). Tài sản thanh lý của Công ty bao gồm nguyên liệu thừa/hủy bỏ hoặc tài sản cũ (ví dụ như xe hơi, máy vi tính, v.v..) hoặc bất kỳ hạng mục nào mà Công ty quyết định loại bỏ.

Đề nghị thanh lý tài sản phải được điền mẫu Thanh lý tài sản và phê duyệt theo thẩm quyền (LOA). Người đề nghị thanh lý bán tài sản phải ghi rõ giá trị còn lại (sau khi trừ khấu hao) và giá đề nghị bán thanh lý.

7.2. Bán hàng thanh lý cho nhân viên nội bộ Công ty

Hàng thanh lý có thể bán cho nhân viên Công ty tùy theo quyết định của Tổng Giám đốc, người phụ trách bán hàng thanh lý sẽ thực hiện quy trình thanh lý nội bộ theo sự hỗ trợ của Phòng nhân sự.

Công ty gửi thông báo bán hàng thanh lý nội bộ với đầy đủ chi tiết của từng loại tài sản (đính kèm hình ảnh (nếu có)). Việc bán hàng thanh lý tài sản nội bộ cũng có thể tổ chức đấu thầu (nhỏ) hoặc chọn giá bán quy định. Một món đồ có nhiều nhân viên đăng ký mua thì Công ty sẽ tổ chức bốc thăm.

7.3. Bán hàng thanh lý cho đơn vị bên ngoài Công ty

Tiến hành một trong các thủ tục sau đây:

- (a) Đấu thầu;
- (b) Đấu giá;
- (c) Thương lượng giá với người mua.

7.4. Bán hàng thanh lý thông qua đấu thầu

Sau khi rà soát lại các hạng mục để bán, người bán (người được chỉ định phụ trách bán hàng thanh lý) phải xem xét đến các vấn đề sau:

- (a) Tổ chức đấu thầu nên bằng văn bản hoặc thông báo trực tiếp cho đơn vị muốn mua;
- (b) Nên mời những ai dự thầu (ít nhất là 3 đơn vị được mời tham dự đấu thầu);
- (c) Tiến hành như thế nào, ở đâu và khi nào tổ chức đấu thầu.

Sau khi xem xét các vấn đề nêu trên, người bán hàng thanh lý thông báo mời các đơn vị dự thầu theo lịch mời thầu. Người dự thầu sẽ phải điền các thông tin liên quan và giá đề nghị (giữ kín) cho đến khi hết giờ chào giá.

Bảng đề nghị giá trúng thầu sẽ được tiến hành mở dưới sự chứng kiến của đại diện bộ phận Kiểm soát nội bộ. Người trúng thầu với giá cao nhất sẽ được thông báo ngay tại buổi đấu thầu. Trường hợp người trúng thầu với giá cao nhất hủy thầu thì người có giá đề nghị dự thầu cao kế tiếp sẽ được chọn căn cứ vào biên bản tổ chức đấu thầu mua hàng thanh lý tài sản/nguyên liệu.

Hợp đồng bán hàng thanh lý sẽ được ký kết với người trúng thầu, người trúng thầu có thể được đề nghị đặt cọc 10% hoặc 20% trường hợp giao dịch bán hàng chưa được thực hiện ngay tại buổi đấu thầu.

7.5. Bán hàng thanh lý nguyên liệu/tài sản thông qua đấu giá

Trường hợp trị giá hàng thanh lý cao, nên xem xét chọn phương án tổ chức đấu giá. Thủ tục đấu giá phải được ký duyệt bởi cấp thẩm quyền trước khi tiến hành đấu giá.

7.6. Bán hàng thanh lý nguyên liệu/tài sản thông qua thương lượng

Sau khi được Công ty duyệt cho phép bán hàng thanh lý thông qua thương lượng, người chịu trách nhiệm bán hàng thanh lý sẽ được thương lượng trực tiếp với người mua hàng. Tuy nhiên, thủ tục thương lượng này cần phải có sự hiện diện làm chứng của đại diện Phòng Kiểm soát nội bộ.



Chương 8 – Đánh giá đơn vị cung cấp thực hiện cung cấp hàng hóa/dịch vụ

8.1. Mục đích

- (a) Đánh giá và lựa chọn được nhà cung cấp phù hợp với yêu cầu của Công ty
- (b) Tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với đơn vị cung cấp trong việc phản hồi dịch vụ nhằm phục vụ kinh doanh tốt hơn.
- (c) Đánh giá và tập trung vào dịch vụ cung cấp nhằm giảm thiểu sự thay đổi đơn vị cung ứng và tầm quan trọng của mối tương quan giữa đơn vị dịch vụ và Phòng Cung ứng Vật tư Công ty.
- (d) Tiếp tục khuyến khích, duy trì và cải tiến chất lượng cung ứng nhằm đảm bảo đơn vị cung cấp hàng hóa và dịch vụ với chất lượng tốt nhất.
- (e) Nhằm đạt được lợi thế của đôi bên giữa Công ty và đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ qua thời gian dài hợp tác kinh doanh.

8.2. Phạm vi đánh giá

Áp dụng cho tất cả nhà cung cấp cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho Công ty.
Đánh giá các đơn vị trong danh sách được duyệt.

8.3. Ủy ban đánh giá đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ

Phòng Cung ứng Vật tư sẽ chỉ định điều phối nhân viên thực hiện quy trình đánh giá
Ủy ban đánh giá bao gồm các thành viên liên quan:

- (a) Giám đốc cung ứng vật tư hoặc người được Giám đốc đề cử:
 - ✓ Đánh giá dựa trên mẫu biểu đánh giá
 - ✓ Đảm bảo hoàn tất đánh giá và thu hồi bảng đánh giá đúng thời hạn
 - ✓ Rà soát kết quả đánh giá với các đơn vị cung cấp.
 - ✓ Trình bảng đánh giá lên Ủy ban đánh giá.
- (b) Quản lý kho hoặc người được quản lý đề cử
 - ✓ Đánh giá dựa trên mẫu biểu đánh giá
 - ✓ Nộp bảng đánh giá Phòng Cung ứng Vật tư đúng thời hạn
- (c) Quản lý Công nghệ hoặc người được quản lý đề cử
 - ✓ Đánh giá dựa trên mẫu biểu đánh giá
 - ✓ Nộp bảng đánh giá Phòng Cung ứng Vật tư đúng thời hạn
- (d) Trưởng/phó phòng của đơn vị sử dụng hàng hóa/dịch vụ.
 - ✓ Đánh giá dựa trên mẫu biểu đánh giá
 - ✓ Nộp bảng đánh giá Phòng Cung ứng Vật tư đúng thời hạn



8.4. Các tiêu chí đánh giá

Tiêu chí đánh giá:

- ✓ Chất lượng sản phẩm
- ✓ Tính hợp pháp
- ✓ Giá
- ✓ Quá trình hoạt động
- ✓ Giao hàng
- ✓ Hậu mãi
- ✓ Điều kiện thanh toán
- ✓ An Toàn

Định nghĩa kết quả đánh giá:

- Tổng điểm đánh giá là 100
- Phân loại có 3 cấp
 - ✓ 90-100 điểm: Loại A – Tốt
 - ✓ 75-89 điểm: Loại B – Chấp nhận
 - ✓ < 75 điểm: Loại C – không chấp nhận, nếu chấp nhận Nhà cung cấp loại C phải có giải trình và đồng ý của Bộ phận đề xuất và Giám đốc Cung ứng vật tư

Chương 9 – Các điều khoản thương mại Quốc tế - Incoterms

9.1. Incoterms — Giới thiệu

Các điều kiện thương mại Quốc tế - Incoterms (International Commercial Terms) là những điều khoản thiết yếu trong hoạt động thương mại quốc tế, qui định chi tiết trách nhiệm của người bán, người mua và thời điểm chuyển giao rủi ro giữa người mua và người bán.

Incoterms là một bộ các quy tắc nhằm hệ thống hóa các tập quán thương mại quốc tế, được Phòng thương mại Quốc tế (ICC) ở Paris, Pháp đưa ra.

Incoterms ra đời từ năm 1936 nhằm giúp cho các nhà thương mại và những bên có liên quan trên toàn cầu thuận lợi hơn khi đàm phán, ký kết và tổ chức các công việc có liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế từ đó thúc đẩy thương mại trên toàn cầu phát triển. Từ khi ra đời đến nay, Incoterms đã trải qua 7 lần sửa đổi vào các năm 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010(có hiệu lực từ 1/1/2011)

9.1.1. Mục đích của Incoterms

Quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của người mua và người bán trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa, gồm:

- ✓ Phân chia chi phí giữa người bán và người mua.
- ✓ Xác định địa điểm, tại đó rủi ro mất mát, hư hỏng về hàng hóa được chuyển giao từ người bán sang người mua.
- ✓ Xác định ai là người có nghĩa vụ thông quan xuất khẩu và nhập khẩu
- ✓ Chuyển giao chứng từ về hàng hóa.

Incoterms cung cấp một số thông tin về tạo lập chứng từ (hóa đơn, vận chuyển và bảo hiểm).

Tránh sự suy diễn, hiểu lầm và tranh chấp giữa các bên trong việc phân chia chi phí và chuyển giao rủi ro về hàng hóa.

9.1.2. Những người sử dụng Incoterms

Các điều kiện Incoterms được người mua và người bán sử dụng một cách trực tiếp. Ngoài ra, Incoterms còn được các bên liên quan sử dụng một cách gián tiếp gồm:

- a. Các Ngân hàng: hầu hết các Thư tín dụng L/C (Letter of Credit) đều dẫn chiếu điều kiện Incoterms, trên cơ sở đó tạo điều kiện cho ngân hàng kiểm tra xem chứng từ xuất trình theo Thư tín dụng L/C (Letter of Credit) có phù hợp với điều kiện Incoterms.
- b. Các nhà bảo hiểm: Khi có tổn thất về hàng hóa xảy ra, nhà bảo hiểm luôn nỗ lực xác định chính xác rủi ro xảy ra ở đâu và người mua hay người bán phải chịu trách nhiệm, do vậy Nhà bảo hiểm phải căn cứ vào điều kiện Incoterms áp dụng.

- c. Người chuyên chở và người giao nhận: căn cứ vào điều kiện Incoterms để xác định người mua hay người bán phải trả cước vận chuyển; xác định người mua hay người bán phải chịu trách nhiệm về các sự kiện khác trong quá trình vận chuyển.

9.1.3. Incoterms và phương thức thanh toán

Các quy tắc của Incoterms không đề cập tới các phương thức thanh toán, nghĩa là Incoterms và các phương thức thanh toán là độc lập với nhau.

9.1.4. Tính chất pháp lý của Incoterms

Tất cả các phiên bản Incoterms còn nguyên hiệu lực, nghĩa là phiên bản sau không phủ nhận phiên bản trước. Do đó khi dẫn chiếu trong hợp đồng mua bán phải nói rõ là áp dụng Incoterms nào.

Chỉ khi trong hợp đồng có dẫn chiếu Incoterms thì nó mới trở nên có hiệu lực pháp lý bắt buộc thực hiện đối với các bên liên quan.

Các bên có thể thỏa thuận trong hợp đồng mua bán:

- Không thực hiện, hoặc thực hiện khác đi một hoặc một số điều khoản quy định trong Incoterms
- Bổ sung những điều khoản mà Incoterms không đề cập.
- Nếu nội dung Incoterms có xung đột với luật quốc gia thì luật quốc gia được vượt lên trên về mặt pháp lý. Điều này có nghĩa là phán quyết của toà án các cấp (quốc gia hay quốc tế) có thể phủ nhận các điều khoản của Incoterms.
- Khi ký hợp đồng mua bán, các bên phải đặc biệt chú ý điều khoản áp dụng Incoterms. Nếu điều khoản Incoterms không thích hợp thì phải sửa theo yêu cầu của đôi bên.

9.1.5. Phân chia chi phí, rủi ro và tạo lập chứng từ

a. Phân chia chi phí và rủi ro

- Nhóm E: Người bán hết trách nhiệm với hàng hóa ngay tại cơ sở sản xuất của mình
- Nhóm F: Người bán hết trách nhiệm với hàng hóa ngay sau khi giao hàng cho người chuyên chở tại nơi đi.
- Nhóm C: Người bán hết trách nhiệm với hàng hóa tại nơi đi, sau khi giao hàng hóa cho người chuyên chở, nhưng chỉ chịu chi phí
- Nhóm D: Người bán hết trách nhiệm với hàng tại nơi đến

b. Về tạo lập chứng từ

- Đối với quy tắc CIF/CIP: Người bán phải cung cấp cho người mua chứng từ bảo hiểm hàng hóa từ điểm giao hàng (delivery point) đến điểm đích quy định (named point)
- Đối với nhóm C và D: Người bán phải cung cấp cho người mua chứng từ vận tải hoặc bằng chứng giao hàng phù hợp với phương thức vận tải.



- Đối với các quy tắc FCA, FAS và FOB: Người bán phải cung cấp cho người mua biên lai nhận hàng thông thường (Mate's receipt, Cargo receipt, Delivery receipt) hoặc một chứng từ vận tải.
- Đối với quy tắc EXW: Người mua phải cấp cho người bán bằng chứng thích hợp về việc đã nhận hàng (Delivery Report)
- c. Trao đổi thông tin bằng điện tử: cho phép trao đổi thông tin bằng điện tử có hiệu lực tương đương bằng chứng từ giấy, miễn là các bên đồng ý theo tập quán. Cách quy định này tạo điều kiện cho sự phát triển các giao dịch thương mại điện tử trong suốt thời gian hiệu lực của Incoterms 2010
- d. Không gian và thời gian bảo hiểm: Bảo hiểm phải có hiệu lực từ điểm giao hàng đến ít nhất nơi/cảng đến quy định

9.1.6. Incoterms được chia làm 2 nhóm:

Các điều khoản dùng chung cho bất kỳ loại hình vận chuyển nào:

- ✓ **EXW** – Ex Works – Giao hàng tại xưởng
- ✓ **FCA** – Free Carrier – Giao hàng cho nhà chuyên chở
- ✓ **CPT** – Carriage Paid To – Cước phí trả tới
- ✓ **CIP** – Carriage and Insurance Paid – Cước phí và bảo hiểm trả tới
- ✓ **DAT** – Delivered At Terminal (new) – Giao hàng tại bãi (điều khoản mới)
- ✓ **DAP** – Delivered At Place (new) – Giao hàng tại nơi đến
- ✓ **DDP** – Delivered Duty Paid – Giao hàng đã nộp thuế

Các điều khoản chỉ sử dụng cho vận tải biển hoặc thủy nội địa:

- ✓ **FAS** – Free Alongside Ship – Giao hàng tại mạn tàu
- ✓ **FOB** – Free On Board – Giao hàng lên tàu
- ✓ **CFR** – Cost and Freight – Trả cước đến bến
- ✓ **CIF** – Cost, Insurance and Freight – Trả cước, bảo hiểm đến bến

9.1.7. 11 quy tắc của Incoterms

1. **EXW (Ex Works)** – Giao hàng tại xưởng

Người mua sẽ chịu toàn bộ phí tổn và rủi ro trong việc đưa hàng từ người bán đến điểm cuối cùng. Người bán có trách nhiệm đặt hàng dưới quyền định đoạt của người mua tại nơi giao hàng (xưởng, nhà máy, nhà kho). Điều khoản này thể hiện trách nhiệm tối thiểu của người bán. Điều khoản này được dùng cho tất cả các hình thức vận chuyển

2. **FCA (Free Carrier)** – Giao hàng cho nhà chuyên chở

Người bán có nghĩa vụ giao hàng, làm thủ tục xuất khẩu cho đến tận khi giao cho nhà chuyên chở được chỉ định bởi người mua tại điểm hoặc địa điểm đã được chỉ

định. Nếu người mua không chỉ rõ địa điểm giao hàng chính xác, người bán sẽ chọn trong những điểm hoặc địa điểm nơi mà nhà chuyên chở sẽ nhận hàng. Khi người bán được yêu cầu hỗ trợ tìm và ký hợp đồng với nhà chuyên chở, trách nhiệm rủi ro và phí tổn người mua sẽ phải gánh chịu. Điều khoản này được dùng cho tất cả các hình thức vận chuyển

3. **CPT (Carriage Paid To)** – Cước phí trả tới

Người bán trả cước vận chuyển đến đích. Rủi ro về hư hỏng và mất mát hàng hóa sau khi hàng đã được giao cho người chuyên chở sẽ được chuyển từ người bán sang người mua. Điều khoản này người bán có trách nhiệm làm thủ tục xuất khẩu. Điều khoản này cũng được dùng cho tất cả các hình thức chuyên chở.

4. **CIP (Carriage & insurance Paid to)** – Trả cước và bảo hiểm tới

Người bán có nghĩa vụ giống như điều kiện CPT nhưng có thêm trách nhiệm mua bảo hiểm cho những rủi ro về hư hại, tổn thất hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. Người bán có nghĩa vụ làm thủ tục xuất khẩu, tuy nhiên chỉ có trách nhiệm mua bảo hiểm ở mức thấp nhất. Điều khoản này cho phép sử dụng với tất cả các loại hình chuyên chở.

5. **DAT (Delivered At Terminal)** – Giao hàng tại bến

Người bán chỉ được coi là đã giao hàng khi hàng hóa được dỡ từ phương tiện vận tải xuống bến, cảng hoặc địa điểm đích được chỉ định và đặt dưới sự định đoạt của người mua. “Bến” bao gồm cả cầu tàu, nhà kho, bãi container hay đường bộ, đường sắt hay nhà ga sân bay. Hai bên thỏa thuận về bến giao và nếu có thể, ghi rõ địa điểm trong bến chính là thời điểm chuyển giao rủi ro về hàng hóa từ người bán sang người mua. Nếu như người bán chịu các chi phí vận chuyển từ bến đến một địa điểm khác thì các điều khoản DAP hay DDP sẽ được áp dụng.

Trách nhiệm

Người bán có nghĩa vụ đặt hàng đến nơi được ghi trong hợp đồng.

Người bán có nghĩa vụ đảm bảo rằng hợp đồng chuyên chở của họ là cho hợp đồng mua bán hàng hóa

Người bán có nghĩa vụ làm các thủ tục xuất khẩu

Người mua có nghĩa vụ làm các thủ tục nhập khẩu, thủ tục hải quan và nộp thuế

Nếu hai bên thỏa thuận rằng người bán chịu các phí tổn và rủi ro từ bến đích đến một địa điểm khác thì sẽ áp dụng điều khoản DAP

6. **DAP (Delivered At Place)** – Giao hàng tại địa điểm

Người bán giao hàng khi hàng hóa đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải đã đến đích và sẵn sàng cho việc dỡ hàng xuống địa điểm đích. Các bên được khuyến cáo nên xác định càng rõ càng tốt điểm giao hàng tại khu vực địa điểm đích, bởi vì đó chính là thời điểm chuyển giao rủi ro về hàng hóa từ người bán sang người mua. Nếu người bán có nghĩa vụ làm thủ tục nhập khẩu, nộp thuế... điều khoản DDP sẽ được áp dụng.



Trách nhiệm

Người bán có nghĩa vụ và rủi ro giao hàng đến địa điểm thỏa thuận

Người bán được yêu cầu ký hợp đồng vận chuyển thích hợp với hợp đồng mua bán hàng hóa

Người bán có nghĩa vụ làm các thủ tục xuất khẩu

Các phí tồn dỡ hàng tại điểm đích, nếu không có thỏa thuận trước, người bán sẽ không phải gánh chịu

Người mua có nghĩa vụ hỗ trợ cung cấp các giấy tờ cần thiết để làm tờ khai hải quan và nộp thuế

7. DDP (Delivered Duty Paid) – Giao hàng đã nộp thuế

Người bán có nghĩa vụ giao hàng đến địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu, bao gồm việc chịu hết các phí tổn và rủi ro cho đến khi hàng đến đích, gồm cả các chi phí thuế và khai hải quan. Điều khoản này không phân biệt hình thức vận chuyển.

8. FAS (Free Alongside Ship) – Giao hàng tại mạn tàu

Người bán được cho là hoàn tất nghĩa vụ giao hàng khi hàng được đặt cạnh mạn tàu tại cảng giao hàng, từ thời điểm này người mua sẽ chịu mọi phí tổn về rủi ro về hàng hóa. Người mua đồng thời có nghĩa vụ làm thủ tục xuất khẩu. Điều khoản này chỉ sử dụng trong vận chuyển đường biển hoặc đường sông.

9. FOB (Free On Board) – Giao hàng tàu

Người mua chịu mọi phí tổn và rủi ro ngay sau khi hàng được giao qua lan can tàu tại cảng xuất khẩu. Người mua đồng thời có nghĩa vụ làm thủ tục xuất khẩu. Điều khoản này chỉ áp dụng cho vận tải đường biển hoặc đường sông.

10. CFR (Cost and Freight) – Trả cước đến bến

Người bán chịu các phí tổn và trả cước vận chuyển đến cảng đích. Thời điểm chuyển giao rủi ro từ người bán sang người mua là ngay sau khi hàng được giao qua lan can tàu tại cảng xuất. Người bán có nghĩa vụ làm các thủ tục xuất khẩu. Điều khoản này chỉ áp dụng cho vận chuyển đường biển và đường sông.

11. CIF (Cost, Insurance & Freight) – Trả cước, bảo hiểm tới bến

Người bán có nghĩa vụ giống như điều khoản CFR tuy nhiên người bán có thêm nghĩa vụ mua bảo hiểm rủi ro về hư hại và tổn thất hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. Người bán có nghĩa vụ làm các thủ tục xuất khẩu. Điều khoản này chỉ áp dụng cho vận tải đường biển hoặc đường sông.



Chương 10 – Vận chuyển

10.1 Giới thiệu

Vấn đề quan trọng của việc vận tải là phải rõ ràng các điều kiện để không ảnh hưởng đến giá trị hàng mua, thời gian giao hàng và các điều kiện liên quan đến việc nhận hàng.

Trách nhiệm của đơn vị vận tải không phải chỉ đơn thuần chuyển hàng từ chỗ này qua chỗ khác, mà phải bao gồm các yếu tố sau đây:

- (a) Quá trình xếp dỡ hàng hóa phải đảm bảo chi phí ít tổn kém và thích hợp với phương tiện vận tải;
- (b) Chọn phương tiện vận chuyển tối ưu nhất, kinh tế, an toàn, thời gian vận chuyển ngắn, và ít rủi ro.
- (c) Hợp đồng với đơn vị vận tải có đầy đủ chứng từ đảm bảo có mua bảo hiểm hàng hóa; và
- (d) Đảm bảo thực hiện nghiêm khắc khi hàng hóa xếp dỡ (lên hàng và xuống hàng) tránh mất thời gian và đảm bảo an toàn hàng hóa.

Vận chuyển hàng hóa tiêu tốn các nguồn lực tài chính. Một phương án vận chuyển hợp lý phải đảm bảo giảm chi phí vận chuyển đến mức thấp nhất

10.2 Các phương tiện vận chuyển

10.2.1 Bưu kiện

Bưu kiện là dịch vụ vận chuyển hàng hóa đến địa chỉ nhận trong nước và quốc tế. Bưu kiện được vận chuyển bằng đường thủy, đường bộ hoặc đường hàng không.

Trường hợp người gửi mua bảo hiểm bưu kiện mà hàng đến chậm hoặc không nhận được thì cũng có thể từ từ tìm ra được nguyên nhân và biết được hàng đang ở đâu; tuy nhiên nếu bưu kiện không được bảo hiểm thì không có cơ sở để tìm hàng từ bưu điện. Do vậy, gửi bưu kiện không chắc chắn và các phương tiện giao hàng khác hữu hiệu hơn, nên phương tiện gửi bằng bưu kiện không được khuyến khích sử dụng.

10.2.2 Dịch vụ chuyển phát nhanh

Có rất nhiều dịch vụ chuyển phát nhanh mang lại hiệu quả về dịch vụ cho những gói hàng nhỏ được gửi đi xuyên các nước trên thế giới. Chứng cứ vận chuyển loại dịch vụ này phải có phiếu nhận hàng ký xác nhận của đơn vị chịu trách nhiệm chuyển phát nhanh.

10.2.3 Dịch vụ vận chuyển hàng không

Vận chuyển hàng không là một trong những loại dịch vụ chủ yếu sử dụng hình thức vận chuyển bằng hàng không và đưa ra quyền lựa chọn trong việc giao hàng nhanh chóng, phù hợp nhất với nhu cầu nhận hàng của Công ty.

Người bán hàng chọn hãng máy bay trực tiếp hoặc chờ tập trung nhiều hàng vận chuyển cùng một lần với chi phí thấp nhất. Hầu hết vận chuyển hàng không sẽ phải thông qua

đại lý vận chuyển, do vậy người mua hàng phải kiểm tra dịch vụ khách hàng của đại lý cũng như tính cạnh tranh của giá chi phí dịch vụ.

Trong thương mại quốc tế, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, nhà vận chuyển hàng hóa thường tính giá của một lô hàng dựa trên hai cách tính đó là giá của hàng hóa dựa trên trọng lượng thực và tính giá dựa trên thể tích của lô hàng, nhà vận tải sẽ so sánh giữa thể tích hàng hóa và trọng lượng hàng hóa xem đơn vị tính nào lớn hơn sẽ được áp dụng đơn giá theo đơn vị đó. Thể tích hàng hóa được tính theo đơn vị CBM (Cubic Meter) còn trọng lượng được tính theo đơn vị KGS.

Vận đơn hàng không (Airwaybill-AWB) là chứng từ vận chuyển hàng hóa và bằng chứng của việc ký kết hợp đồng và vận chuyển hàng hóa bằng máy bay, về điều kiện của hợp đồng và việc đã tiếp nhận hàng hóa để vận chuyển.

Vận đơn hàng không bao gồm một số chức năng như sau:

- ✓ Là bằng chứng của một hợp đồng vận tải đã được ký kết giữa người chuyên chở và người gửi hàng
- ✓ Là bằng chứng của việc người chuyên chở hàng không đã nhận hàng
- ✓ Là giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không
- ✓ Là chứng từ kê khai hải quan của hàng hóa
- ✓ Là hướng dẫn cho nhân viên hàng không trong quá trình phục vụ chuyên chở hàng hóa

10.2.4 Dịch vụ vận chuyển đường biển

Vận chuyển đường biển có rất nhiều ưu điểm như: giá thành vận chuyển thấp, khối lượng vận chuyển lớn, tránh được các va chạm, rung động trong quá trình vận chuyển, hàng hóa vận chuyển phong phú về chủng loại...

Người mua hàng không chỉ nên quan tâm đến giá cả cạnh tranh mà còn thời gian vận chuyển và dịch vụ xuất bến.

Bill of Lading (B/L) - Vận đơn đường biển là loại chứng từ do người chuyên chở (chủ tàu, thuyền trưởng, đại lý hoặc người làm thuê cho chủ tàu) cấp cho người gửi hàng nhằm xác nhận việc hàng hóa đã được tiếp nhận để vận chuyển gồm ba chức năng cơ bản sau:

- Là một biên lai của người chuyên chở xác nhận là họ đã nhận hàng để chở.
- Là một bằng chứng về những điều khoản của một hợp đồng vận tải đường biển.
- Là một chứng từ sở hữu hàng hóa.

Một số loại vận đơn như sau:

a. Căn cứ vào tình trạng bốc xếp hàng hóa

- Vận đơn đã bốc hàng lên tàu (Shipped on board B/L): là loại vận đơn mà chủ tàu, thuyền trưởng hoặc người làm công cho chủ tàu cấp cho người gửi hàng khi đã hoàn thành việc bốc hàng lên tàu.

- Vận đơn nhận hàng để chở (Received for shipment B/L): là vận đơn nhận hàng để chở được ký phát cho người gửi hàng để cam kết hàng sẽ được bốc lên tàu và chở bằng con tàu như đã ghi trên vận đơn.

b. Căn cứ vào phê chú trên vận đơn

- Vận đơn hoàn hảo (Clean B/L): là vận đơn không có ghi chú khiếm khuyết của hàng hóa hay bao bì.

- Vận đơn không hoàn hảo (Unclean B/L hay Dirty B/L): là loại vận đơn trên đó người chuyên chở có ghi chú xấu về tình trạng hàng hóa hay bao bì.

c. Căn cứ vào tính pháp lý của hàng hóa:

- Vận đơn gốc (Original B/L) : là vận đơn được ký bằng tay có thể không có dấu "Original" và có thể giao dịch, chuyển nhượng được.

- Vận đơn bản sao (Copy B/L): là vận đơn bản phụ của vận đơn gốc, không có chữ ký tay, thường có dấu "Copy" và không giao dịch chuyển nhượng được

d. Căn cứ vào tính lưu thông của vận đơn

- Vận đơn đích danh (Straight B/L) là vận đơn ghi rõ tên và địa chỉ của người nhận hàng.

- Vận đơn theo lệnh (To order B/L): là vận đơn mà trên đó ghi rõ hàng được giao theo lệnh của một người nào đó.

- Vận đơn vô danh (To bearer B/L): là loại vận đơn không ghi tên của người nhận hàng mà hàng sẽ được giao trực tiếp cho người cầm vận đơn gốc.

e. Căn cứ vào phương thức thuê tàu

- Vận đơn tàu chợ (Liner B/L): là vận đơn được ký phát cho người gửi hàng khi sử dụng tàu chợ để vận chuyển hàng, vận đơn này ngoài giá trị là chứng từ sở hữu hàng hóa mà còn có giá trị pháp lý như một hợp đồng chuyên chở.

- Vận đơn tàu chuyến (Voyage Charter B/L): là loại vận đơn được ký phát cho người gửi hàng khi sử dụng phương thức thuê tàu chuyến, và thường có câu " sử dụng với hợp đồng thuê tàu – to be used with charter party".

f. Căn cứ vào hành trình và phương thức chuyên chở

- Vận đơn đi thẳng (Direct B/L): là vận đơn được cấp trong trường hợp hàng hóa được chở thẳng từ cảng bốc đến cảng dỡ mà không chuyển tải dọc đường.

- Vận đơn chở suốt (Through B/L): là loại vận đơn được ký phát cho người gửi hàng và dùng cho người nhận đi nhận hàng ở cảng đến mà không quan tâm đến việc hàng có được chuyển tải hay không và có bao nhiêu vận đơn khác đã được phát hành trong quá trình vận chuyển.

- Vận đơn đa phương thức (Multimodal B/L, Intermodal B/L or Combined B/L): là loại vận đơn phát hành cho việc vận chuyển chuyên chở hàng hóa bằng container theo phương thức "door to door" mà theo đó hàng được vận chuyển bằng nhiều tàu hay nhiều phương thức khác nhau (máy bay, tàu biển, đường sắt, đường bộ...) và rất nhiều loại khác nữa...ít được sử dụng

Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất mát, người mua hàng báo tin ngay cho đơn vị vận tải hoặc đại lý vận tải hoặc cảng vụ được ủy quyền. Phải ghi hàng hư hỏng hoặc mất mát trên tất cả các liên của phiếu giao hàng.



Chương 11 – Điều kiện và phương thức thanh toán

11.1 Giới thiệu

Điều kiện và phương thức thanh toán phải được ghi rõ trong hợp đồng kinh tế, trị giá hợp đồng, phần trăm tạm ứng, phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán.

Khi đàm phán về phương thức thanh toán, người mua hàng phải luôn lựa chọn phương thức thanh toán có lợi nhất cho Công ty và phải có sự tham vấn và đồng ý của Phòng Tài Chính Công ty.

Người mua hàng phải đảm bảo thanh toán tiền hàng đúng hạn theo cam kết hợp đồng sau khi hàng được giao.

11.2 Giá cả hợp đồng

Đây là một điều khoản quan trọng của hợp đồng mua bán hàng hóa.

Phương pháp định giá: Giá cả của hàng hóa có thể được xác định ngay trong lúc ký kết hợp đồng, cũng có thể xác định trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng hoặc khi thực hiện hợp đồng. Có một số cách định giá như sau:

- ✓ Giá xác định ngay (hay giá cố định) là giá được quy định vào lúc ký kết hợp đồng và không được sửa đổi trừ khi có thỏa thuận khác.
- ✓ Giá quy định sau là giá không được xác định ngay khi ký hợp đồng mà sẽ được xác định trong quá trình thực hiện hợp đồng trên cơ sở một số yếu tố được xác định trước (một công thức tính giá, hoặc dựa trên giá của các yếu tố cấu thành nên hàng hóa)
- ✓ Giá có thể xét lại là giá quy định trong hợp đồng nhưng có thể được xem xét lại nếu sau này, vào lúc giao hàng, giá thị trường của hàng hóa có sự biến động đến một mức nhất định. Trong trường hợp này các bên phải thỏa thuận với nhau cách thức xác định lại giá cả và thỏa thuận quy định mức chênh lệch tối đa giữa thị trường và giá hợp đồng
- ✓ Giá di động hay giá trượt là giá cả được tính toán dứt khoát khi thực hiện hợp đồng trên cơ sở giá cả quy định ban đầu, có tính đến những biến động về chi phí sản xuất trong thời kỳ thực hiện hợp đồng.

Khi quy định điều khoản giá cả, các bên nên quy định đồng tiền tính giá, đồng tiền thanh toán và cách tính, thời điểm tính tỷ giá giữa hai đồng tiền này. Các bên giao kết hợp đồng cần quy định điều khoản bảo lưu về giá cả trong hợp đồng để bảo vệ quyền lợi trong trường hợp có sự tăng hoặc hạ giá kể từ khi ký hợp đồng cho đến khi thực hiện hợp đồng.

11.3 Ngoại tệ thanh toán

Đồng tiền tính giá:

- ✓ Trong kinh doanh quốc tế, giá cả mua bán hàng hóa có thể được tính bằng đồng tiền của nước người bán, của nước người mua hay của nước thứ ba khác do các bên thỏa thuận. Việc xác định đồng tiền tính giá phụ thuộc vào tập quán buôn bán với mặt hàng cụ thể. Khi lựa chọn đồng tiền tính giá, cần lưu ý đến tính ổn định của các đồng tiền này và hạn chế mọi rủi ro có thể ảnh hưởng đến tài chính của Công ty.



- ✓ Trong kinh danh nội địa: Thực thi triệt để các nguyên tắc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của Nhà nước: mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối.

11.4 Điều kiện về thời gian thanh toán

Điều kiện thời gian thanh toán có quan hệ chặt chẽ với việc luân chuyển vốn, khả năng có thể tránh được những biến động về tiền tệ thanh toán. Do đó, nó là vấn đề quan trọng và thường xảy ra tranh chấp giữa các bên trong đàm phán ký kết hợp đồng.

Người mua hàng phải thỏa hiệp phương thức thanh toán nào thuận lợi nhất và ít rủi ro nhất và các điều khoản thỏa thuận thanh toán phải được ghi nhận rõ ràng trong hợp đồng kinh tế.

- (a) Thanh toán tạm ứng _____% Sau khi ký hợp đồng
- (b) Thanh toán từng phần _____% theo từng công đoạn hoàn thành
- (c) Tiền giữ lại chờ bảo hành/quyết toán _____% sẽ thanh toán sau khi nghiệm thu/vận hành thử

11.4.1. Thanh toán trọn gói/trả tiền ngay

Thanh toán trọn gói hoặc trả tiền ngay cho nhà thầu/tư vấn/hàng hóa áp dụng cho các hợp đồng mà thời gian, khối lượng công việc, sản phẩm rõ ràng khi bên bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng tại nơi quy định. Nguyên tắc thanh toán này là không trả trước trừ phi có những lý do hợp lý yêu cầu sự chấp thuận của Công ty.

11.4.2. Thanh toán tạm ứng

Việc thanh toán tạm ứng nên được cân nhắc kỹ và hạn chế tối đa việc thanh toán tạm ứng khi chưa nhận hàng hóa/dịch vụ từ đơn vị cung ứng.

Yêu cầu bảo lãnh ngân hàng khi có thanh toán tạm ứng.

Thanh toán tạm ứng không được vượt qua 25% tổng trị giá hợp đồng.

11.4.3. Thanh toán từng phần

Thanh toán từng phần tương thích với từng đợt giao hàng hoặc hoàn tất dịch vụ ngay sau khi xác nhận nhận hàng hoặc xác nhận hoàn tất dịch vụ

11.4.4. Tiền giữ lại chờ bảo hành/quyết toán

Các hợp đồng dịch vụ thường phải được giữ lại từ 5% đến 10% nhằm đảm bảo dịch vụ/hàng hóa cung ứng phải thỏa các điều kiện về kỹ thuật và đảm bảo thời gian vận hành thử sau khi giao hàng/dịch vụ; trường hợp các yêu cầu hàng hóa/dịch vụ không thỏa đáng theo các điều khoản và thời gian cam kết nêu trong hợp đồng thì Công ty sẽ trừ số tiền giữ lại.

11.5 Phương thức thanh toán

Các phương thức thanh toán nhà cung cấp bao gồm:

- (a) Thanh toán điều kiện tín dụng: bằng séc hoặc hối phiếu ngân hàng hoặc bằng điện chuyển tiền (cheque/bank draft/telegraphic transfer)
- (b) Thanh toán điều kiện thư tín dụng (Letter of Credit)
- (c) Hối phiếu kèm chứng từ trả tiền ngay (Documents against Payment (D/P)).
- (d) Hối phiếu kèm chứng từ có chấp nhận (Documents against Acceptance (D/A)).

Phương thức thanh toán (a) là điều kiện thuận lợi nhất cho người mua hàng. Các phương thức còn lại được hiểu như là hối phiếu.

11.5.1. Thanh toán điều kiện tín dụng (telegraphic transfer – T/T)

Người mua hàng nên cân nhắc việc thương lượng thời hạn thanh toán nhằm có lợi cho Công ty, thời hạn thanh toán từ 30 ngày, 45 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 180 ngày hoặc ngay cả 360 ngày. Có thể áp dụng một trong các phương thức thanh toán bằng séc (cheque) hoặc hối phiếu ngân hàng (bank draft) hoặc bằng điện chuyển tiền (telegraphic transfer).

Đôi khi, người bán áp dụng phương thức giảm giá đối với các trường hợp thanh toán sớm hơn hạn định, tuy nhiên, điều này đòi hỏi người mua phải tính toán sự hơn thiệt có lợi cho Công ty khi phải xuất tiền trả sớm (tính toán hiệu quả lãi suất vay), và cần có sự tư vấn và đồng thuận của Phòng tài chính.

11.5.2. Thư tín dụng (Letter of Credit - L/C)

Thư tín dụng là thư do ngân hàng phát hành, theo yêu cầu của người nhập khẩu, cam kết với người bán về việc thanh toán một khoản tiền nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định, nếu người bán xuất trình được một bộ chứng từ hợp lệ, đúng theo quy định trong LC.

Người mua hàng phải làm thủ tục soạn và nộp đơn yêu cầu phát hành thư tín dụng theo mẫu chuẩn quốc tế (Standafco, Standaci). Thư tín dụng phải dựa trên cơ sở các nội dung của Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế để lập đơn yêu cầu, tránh mọi sự sai sót khác.

Cơ sở để kiểm tra L/C là hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (hợp đồng cơ sở). L/C phải phù hợp với hợp đồng cơ sở và không được trái với các nội dung của hợp đồng cơ sở. Đối với các hợp đồng có các sửa đổi, bổ sung thì cần cẩn trọng kiểm tra nội dung của hợp đồng gốc và hợp đồng sửa đổi, bổ sung.

Về mặt nội dung của L/C, cần kiểm tra kỹ lưỡng các nội dung sau: số tiền của L/C; ngày hết hạn hiệu lực của L/C; địa điểm hết hạn hiệu lực của L/C; loại L/C (thông thường là thư tín dụng không hủy ngang; thời hạn giao hàng; cách thức giao hàng; cách vận tải; chứng từ thương mại; hóa đơn; vận đơn; đơn bảo hiểm).

Quy trình thanh toán L/C thông thường gồm các bước sau:

- ✓ Hai bên ký kết hợp đồng thương mại.
- ✓ Bên mua làm thủ tục yêu cầu ngân hàng mở L/C mở L/C cho người thụ hưởng là bên bán.

- ✓ Ngân hàng mở L/C mở L/C theo đúng yêu cầu của người mua và chuyển L/C sang ngân hàng thông báo để báo cho người bán biết về việc thư tín dụng đã được mở. Ngân hàng thông báo L/C thông báo và chuyển bản gốc L/C cho người bán.
- ✓ Người bán xem xét L/C so với hợp đồng để đề nghị sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hoặc chấp nhận giao hàng.
- ✓ Người bán lập bộ chứng từ thanh toán sau khi giao hàng và gửi đến ngân hàng thông báo để được thanh toán.
- ✓ Ngân hàng thông báo chuyển bộ chứng từ cho ngân hàng mở L/C.
- ✓ Ngân hàng mở L/C tiến hành kiểm tra bộ chứng từ. Nếu chứng từ phù hợp với L/C thì tiến hành thanh toán cho ngân hàng thông báo.
- ✓ Nếu chứng từ không phù hợp với L/C thì từ chối thanh toán và trả lại bộ chứng từ. Ngân hàng thông báo L/C ghi có và báo có cho người bán.
- ✓ Ngân hàng mở L/C trích tài khoản và báo nợ cho người mua.
- ✓ Người mua xem xét chấp nhận trả tiền cho ngân hàng mở L/C.
- ✓ Ngân hàng mở L/C trao bộ chứng từ cho người mua để nhận hàng

Trong quá trình thanh toán L/C nên lưu ý một số điểm sau:

- ✓ Khi mở L/C, người mua phải ký quỹ một số tiền tại ngân hàng (có thể lên đến 100% giá trị L/C).
- ✓ L/C không phải là phương thức thanh toán an toàn tuyệt đối vì ngân hàng chỉ làm việc trên chứng từ chứ không xét đến chất lượng hàng hóa. Bộ chứng từ đề nghị thanh toán L/C do các bên thỏa thuận.
- ✓ Người bán phải cung cấp đầy đủ các chứng từ và phải phù hợp với L/C thì mới được thanh toán. Các loại chứng từ thường gặp:
 - Bill of Lading – B/L (Vận đơn);
 - Invoice (Hóa đơn);
 - Packing List (Bảng kê chi tiết hàng hóa đóng thùng);
 - Certificate of Origin (Giấy chứng nhận xuất xứ, nguồn gốc);
 - Insurance Certificate (Chứng từ bảo hiểm lô hàng);
 - Shipping Documents (Chứng từ giao hàng);
 - Phytosanitary Certificate (Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật);
 - Fumigation Certificate (Giấy chứng nhận hàng hóa đã xông khói);
 - ...

Trong quá trình kiểm tra bộ chứng từ, nếu phát hiện sai sót, ngân hàng mở L/C sẽ từ chối thanh toán. Trường hợp này có thể được giải quyết như sau:

- ✓ Người bán cam kết miệng với ngân hàng để được thanh toán. Cách này chỉ có thể thực hiện nếu có sự tín nhiệm giữa ngân hàng và người bán.
- ✓ Người bán viết thư cam kết bồi thường.
- ✓ Người bán điện cho ngân hàng phát hành để xin phép thanh toán.



- ✓ Người bán chuyển sang phương thức nhờ thu.

Letter of Credit là phương thức thanh toán tối ưu nhất. Vì nó đảm bảo quyền lợi của bên bán và bên mua cân bằng nhau. Bên bán giao hàng đúng yêu cầu L/C là chắc chắn nhận được tiền hàng. Bên mua nhận được hàng đúng như mình yêu cầu (thông qua L/C) mới phải thanh toán tiền.

11.5.3. Hối phiếu kèm chứng từ trả tiền ngay (Documents against Payment - D/P)

Phương thức này sử dụng trong trường hợp mua hàng trả tiền ngay, ngân hàng sẽ trao bộ chứng từ cho người mua để đi nhận hàng, sau khi người này đã thanh toán toàn bộ tiền hàng.

11.5.4. Hối phiếu kèm chứng từ có chấp nhận (Documents against Acceptance - D/A)

Phương thức này sử dụng trong trường hợp mua hàng trả tiền sau. Ngân hàng chỉ trao bộ chứng từ gửi hàng cho người mua đi nhận hàng khi người này ký chấp nhận thanh toán lên hối phiếu do người bán ký phát. Đến thời hạn thanh toán, người bán sẽ xuất trình hối phiếu đã được ký chấp nhận cho người mua để yêu cầu thanh toán.



Chương 12 – Bảo hiểm hàng hải

12.1. Bảo hiểm hàng hải – giới thiệu

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển là bảo hiểm cho các rủi ro từ bên ngoài gây mất mát, tổn thất vật chất đối với hàng hóa được bảo hiểm, xảy ra trong quá trình vận chuyển (và/hoặc lưu kho tạm thời trong quá trình vận chuyển) được thực hiện bởi bất kỳ loại phương tiện vận chuyển nào, trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc trên phạm vi toàn thế giới.

12.2. Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm của hàng hóa là khoản tiền mà người mua bảo hiểm khai báo để đề nghị được bảo hiểm cho hàng hóa theo số tiền đó. Ngoài giá hàng ghi trên hóa đơn bán hàng, chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm, người mua bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính vào số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, khoản tiền lãi ước tính được tính gộp vào số tiền bảo hiểm không vượt quá 10% của tiền hàng cộng với chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm (trị giá CIF) của hàng hóa. Nói cách khác, số tiền bảo hiểm tối đa được chấp nhận bảo hiểm là 110% trị giá CIF.

Trường hợp số tiền bảo hiểm của hàng hóa thấp hơn trị giá CIF, hàng hóa được coi là bảo hiểm dưới giá trị. Trong trường hợp này những mất mát, hư hỏng và chi phí thuộc trách nhiệm bảo hiểm chỉ được người bảo hiểm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm.

12.3. Thủ tục đòi bồi thường bảo hiểm

Trường hợp phát hiện bất thường khi giao hàng, người nhận hàng phải báo ngay cho người mua hàng để thực hiện các mẫu biểu liên quan. Sau khi nhận được xác nhận từ chối nhận hàng, người mua hàng sẽ báo cho đơn vị bán hàng và báo Công ty bảo hiểm.

Tiếp theo, người mua hàng sẽ gửi thông báo cho các đơn vị hữu quan về vấn đề bất thường đã được phát hiện nhằm quy rõ trách nhiệm liên đới. Các bên liên quan bao gồm chủ tàu, điều hành cảng vụ, đơn vị vận tải và/hoặc nhà cung cấp. Người mua hàng bắt buộc phải thực thi các điều khoản ràng buộc về bảo hiểm hàng hóa được xác định rõ trong hợp đồng.

Giám định tổn thất là việc làm của các chuyên gia giám định của người bảo hiểm hoặc của công ty giám định được người bảo hiểm ủy quyền, nhằm xác định tính chất, nguyên nhân, mức độ và trách nhiệm đối với tổn thất xảy ra làm cơ sở cho việc bồi thường. Cơ quan giám định phải là cơ quan được quy định trong hợp đồng bảo hiểm được tiến hành khi hàng hóa bị hư hỏng, đổ vỡ, thiếu hụt, giảm phẩm chất... ở cảng đến (không muộn hơn 60 ngày kể từ ngày dỡ hàng khỏi tàu) hoặc cảng dọc đường và do người được bảo hiểm yêu cầu. Khi có yêu cầu giám định, nếu tổn thất rõ rệt phải tiến hành giám định ngay trước hoặc trong lúc dỡ hàng; nếu tổn thất không rõ rệt phải tiến hành giám định trong thời gian cho phép lập Thư đề nghị (Letter of Request L/R)

Những trường hợp tổn thất do tàu bị đắm, hàng mất, giao thiếu hàng hoặc không giao hàng không cần phải giám định. Sau khi giám định, người giám định sẽ cấp chứng thư giám định dưới dạng: Biên bản giám định hoặc Giấy chứng nhận giám định.

Người mua hàng và đại diện kỹ thuật phòng ban sẽ phải tham dự việc giám định đại diện Công ty để chấp nhận toàn hoặc bán phần lô hàng hoặc từ chối toàn bộ lô hàng. Trong lúc đàm phán



bồi thường bảo hiểm, các thành viên đại diện công ty phải cân trọng trong việc bình luận và cam kết.

Người giám định sẽ trình báo cáo giám định cho Công ty bảo hiểm nêu rõ các nguyên nhân hư hỏng/mất mát hàng hóa, kiến nghị giải quyết bồi thường. Trường hợp kiến nghị được chấp thuận, người mua hàng gửi thư yêu cầu bồi thường cho Công ty bảo hiểm; trường hợp không được giải quyết bồi thường thỏa đáng thì người mua hàng phải thương lượng với Công ty bảo hiểm hoặc làm thủ tục kiến nghị trình trọng tài giải quyết.

12.4. Hồ sơ khiếu nại

Phải chứng minh được:

Người khiếu nại có lợi ích bảo hiểm

- Hàng hóa đã được bảo hiểm
- Tổn thất thuộc một rủi ro được bảo hiểm
- Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm
- Mức độ tổn thất
- Số tiền đòi bồi thường- Đảm bảo được nguyên tắc thế quyền

Gồm các giấy tờ sau:

Đơn khiếu nại có ghi rõ số tiền bồi thường của các bên

Đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm gốc

Hóa đơn thương mại, bản chính

Hóa đơn về các chi phí khác, nếu có

Biên bản giám định (Survey Report)

Biên bản kết toán nhận hàng với tàu (ROROC)

Biên bản hàng đổ vỡ hư hỏng (COR)

Giấy chứng nhận hàng thiếu (CSC)

Thư dự kháng (Letter of Reservation)

Kháng nghị hàng hải (Sea Protest)

Nhật ký hàng hải (Log Book)

Bảng tính tiền bồi thường của các bên

12.5. Thời hạn khiếu nại

Thời hạn khiếu nại người bảo hiểm là 2 năm theo ICC 1982 và QTC 1990 kể từ ngày có tổn thất hoặc phát hiện tổn thất

Bộ hồ sơ khiếu nại phải gửi đến công ty bảo hiểm trong vòng 9 tháng kể từ ngày có tổn thất hoặc phát hiện tổn thất



12.6. Bồi thường tổn thất

Bồi thường bằng tiền chứ không bằng hiện vật; nếu không có thỏa thuận nào khác thì nộp phí bảo hiểm bằng đồng tiền nào được bồi thường bằng đồng tiền đó;

Về nguyên tắc, trách nhiệm của người bảo hiểm chỉ giới hạn trong phạm vi số tiền bảo hiểm nhưng khi cộng thêm các chi phí hợp lý khác (chi phí cứu hộ, chi phí giám định, chi phí đánh giá và bán lại hàng hóa tổn thất, chi phí đòi người thứ 3 bồi thường, tiền đóng góp tổn thất chung) làm số tiền bồi thường vượt quá số tiền bảo hiểm thì công ty bảo hiểm vẫn phải bồi thường

Khi thanh toán tiền bồi thường, người bảo hiểm có thể khấu trừ những khoản thu nhập của người được bảo hiểm trong việc bán hàng và đòi bồi thường từ người thứ ba.



Chương 13 – Thủ tục khai hải quan

Hàng nhập khẩu yêu cầu phải làm thủ tục khai báo hải quan, được thực hiện bởi người mua hàng hoặc người phụ trách làm thủ tục Hải quan.

13.1 Khai thông tin nhập khẩu (IDA)

Người khai hải quan khai các thông tin nhập khẩu bằng nghiệp vụ IDA trước khi đăng ký tờ khai nhập khẩu. Khi đã khai đầy đủ các chỉ tiêu trên màn hình IDA (133 chỉ tiêu), người khai hải quan gửi đến hệ thống VNACCS, hệ thống sẽ tự động cấp số, tự động xuất ra các chỉ tiêu liên quan đến thuế suất, tên tương ứng với các mã nhập vào (ví dụ: tên nước nhập khẩu tương ứng với mã nước, tên đơn vị nhập khẩu tương ứng với mã số doanh nghiệp...), tự động tính toán các chỉ tiêu liên quan đến trị giá, thuế... và phản hồi lại cho người khai hải quan tại màn hình đăng ký tờ khai - IDC.

Khi hệ thống cấp số thì bản khai thông tin nhập khẩu IDA được lưu trên hệ thống VNACCS.

13.2 Đăng ký tờ khai nhập khẩu (IDC)

Khi nhận được màn hình đăng ký tờ khai (IDC) do hệ thống phản hồi, người khai hải quan kiểm tra các thông tin đã khai báo, các thông tin do hệ thống tự động xuất ra, tính toán. Nếu khẳng định các thông tin là chính xác thì gửi đến hệ thống để đăng ký tờ khai.

Trường hợp sau khi kiểm tra, người khai hải quan phát hiện có những thông tin khai báo không chính xác, cần sửa đổi thì phải sử dụng nghiệp vụ IDB gọi lại màn hình khai thông tin nhập khẩu (IDA) để sửa các thông tin cần thiết và thực hiện các công việc như đã hướng dẫn ở trên.

13.3 Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai

Trước khi cho phép đăng ký tờ khai, hệ thống sẽ tự động kiểm tra Danh sách doanh nghiệp không đủ điều kiện đăng ký tờ khai (doanh nghiệp có nợ quá hạn quá 90 ngày, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản...). Nếu doanh nghiệp thuộc danh sách nêu trên thì không được đăng ký tờ khai và hệ thống sẽ phản hồi lại cho người khai hải quan biết.

13.4 Phân luồng, kiểm tra, thông quan

Khi tờ khai đã được đăng ký, hệ thống tự động phân luồng, gồm 3 luồng xanh, vàng, đỏ:

13.4.1 Đối với các tờ khai luồng xanh

Trường hợp số thuế phải nộp bằng 0: Hệ thống tự động cấp phép thông quan (trong thời gian dự kiến 03 giây) và xuất ra cho người khai “Quyết định thông quan hàng hóa nhập khẩu”.

Trường hợp số thuế phải nộp khác 0:

- ✓ Trường hợp đã khai báo nộp thuế bằng hạn mức hoặc thực hiện bảo lãnh (chung, riêng): Hệ thống tự động kiểm tra các chỉ tiêu khai báo liên quan đến hạn mức, bảo lãnh, nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh lớn hơn hoặc bằng số thuế phải nộp, hệ thống sẽ xuất ra cho người khai “chứng từ ghi sổ thuế phải thu” và “Quyết

định thông quan hàng hóa nhập khẩu”. Nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh nhỏ hơn số thuế phải nộp, hệ thống sẽ báo lỗi.

- ✓ Trường hợp khai báo nộp thuế ngay (chuyển khoản, nộp tiền mặt tại cơ quan hải quan...): Hệ thống xuất ra cho người khai “Chứng từ ghi số thuế phải thu”. Khi người khai hải quan đã thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và hệ thống VNACCS đã nhận thông tin về việc nộp thuế, phí, lệ phí thì hệ thống xuất ra “Quyết định thông quan hàng hóa”.

Cuối ngày hệ thống VNACCS tập hợp toàn bộ tờ khai luồng xanh đã được thông quan chuyển sang hệ thống VCIS.

13.4.2 Đối với các tờ khai luồng vàng, đỏ

Hệ thống chuyển dữ liệu tờ khai luồng vàng, đỏ online từ VNACCS sang VCIS

a) Cơ quan hải quan

a.1 Thực hiện kiểm tra, xử lý tờ khai trên màn hình của hệ thống VCIS:

- Lãnh đạo: Ghi nhận các ý kiến chỉ đạo công chức được phân công về việc kiểm tra, xử lý đối với tờ khai vào ô tương ứng trên “Màn hình kiểm tra tờ khai”;
- Công chức được phân công xử lý tờ khai: Ghi nhận các ý kiến đề xuất, các nội dung cần xin ý kiến lãnh đạo, kết quả kiểm tra, xử lý tờ khai vào ô tương ứng trên “Màn hình kiểm tra tờ khai”
- Nếu lãnh đạo, công chức không ghi nhận các nội dung trên, hệ thống không cho phép thực hiện nghiệp vụ CEA

a.2 Sử dụng nghiệp vụ CKO để:

- Thông báo cho người khai hải quan về địa điểm, hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa (đối với hàng hóa thuộc luồng đỏ);
- Chuyển luồng từ luồng đỏ sang luồng vàng, hoặc từ luồng vàng sang luồng đỏ (theo quy định của quy trình nghiệp vụ liên quan).

a.3 Sử dụng nghiệp vụ CEA để:

- Nhập hoàn thành kiểm tra hồ sơ đối với luồng vàng;
- Nhập hoàn thành kiểm tra hồ sơ và thực tế hàng hóa đối với luồng đỏ.

a.4 Sử dụng nghiệp vụ IDA01 để nhập nội dung hướng dẫn/yêu cầu các thủ tục, sửa đổi nội dung khai báo, ấn định thuế và gửi cho người khai hải quan để thực hiện.

b) Người khai hải quan:

Nhận phản hồi của hệ thống về kết quả phân luồng, địa điểm, hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa;

- Nộp hồ sơ giấy để cơ quan hải quan kiểm tra chi tiết hồ sơ; chuẩn bị các điều kiện để kiểm tra thực tế hàng hóa;
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí (nếu có).

c) Hệ thống:

Xuất ra cho người khai “Tờ khai hải quan” (có nêu rõ kết quả phân luồng tại chỉ tiêu: Mã phân loại kiểm tra)

Xuất ra Thông báo yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hóa đối với hàng hóa được phân vào luồng đỏ hoặc khi cơ quan hải quan sử dụng nghiệp vụ CKO để chuyển luồng.

Ngay sau khi cơ quan hải quan thực hiện xong nghiệp vụ CEA hệ thống tự động thực hiện các công việc sau:

- Trường hợp số thuế phải nộp bằng 0: Hệ thống tự động cấp phép thông quan và xuất ra cho người khai “Quyết định thông quan hàng hóa”.
- Trường hợp số thuế phải nộp khác 0:
 - o Trường hợp đã khai báo nộp thuế bằng hạn mức hoặc thực hiện bảo lãnh (chung, riêng): Hệ thống tự động kiểm tra các chỉ tiêu khai báo liên quan đến hạn mức, bảo lãnh, nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh lớn hơn hoặc bằng số thuế phải nộp, hệ thống sẽ xuất ra cho người khai “chứng từ ghi số thuế phải thu” và “Quyết định thông quan hàng hóa”. Nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh nhỏ hơn số thuế phải nộp, hệ thống sẽ báo lỗi.
 - o Trường hợp khai báo nộp thuế ngay (chuyển khoản, nộp tiền mặt tại cơ quan hải quan...): Hệ thống xuất ra cho người khai “chứng từ ghi số thuế phải thu. Khi người khai hải quan đã thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và hệ thống VNACCS đã nhận thông tin về việc nộp thuế phí, lệ phí thì hệ thống xuất ra “Quyết định thông quan hàng hóa”.

13.5 Khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan:

13.5.1 Hệ thống cho phép khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan từ sau khi đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan hàng hóa. Để thực hiện khai bổ sung trong thông quan, người khai hải quan sử dụng nghiệp vụ IDD gọi ra màn hình khai thông tin sửa đổi bổ sung được hiển thị toàn bộ thông tin tờ khai nhập khẩu (IDA) trong trường hợp khai sửa đổi, bổ sung lần đầu, hoặc hiển thị thông tin khai nhập khẩu sửa đổi cập nhật nhất (IDA01) trong trường hợp khai sửa đổi, bổ sung từ lần thứ 2 trở đi.

13.5.2 Khi đã khai báo xong tại nghiệp vụ IDA01, người khai hải quan gửi đến hệ thống VNACCS, hệ thống sẽ cấp số cho tờ khai sửa đổi và phản hồi lại các thông tin tờ khai sửa đổi tại màn hình IDE, khi người khai hải quan ấn nút “gửi” tại màn hình này thì hoàn tất việc đăng ký tờ khai sửa đổi, bổ sung.

13.5.3 Số tờ khai sửa đổi là ký tự cuối cùng của ô số tờ khai, số lần khai báo sửa đổi, bổ sung trong thông quan tối đa là 9 lần tương ứng với ký tự cuối cùng của số tờ khai từ 1 đến 9; trường hợp không khai bổ sung trong thông quan thì ký tự cuối cùng của số tờ khai là 0.

13.5.4 Khi người khai hải quan khai sửa đổi, bổ sung tờ khai, thì tờ khai sửa đổi, bổ sung chỉ có thể được phân luồng vàng hoặc luồng đỏ (không phân luồng xanh).

13.5.5 Các chỉ tiêu trên màn hình khai sửa đổi, bổ sung (IDA01) giống các chỉ tiêu trên màn hình khai thông tin nhập khẩu (IDA). Khác nhau là một số chỉ tiêu (sẽ nêu cụ thể tại phần hướng dẫn nghiệp vụ IDA01) không nhập được tại IDA01 do không được sửa đổi hoặc không thuộc đối tượng sửa đổi.

13.6 Những điểm cần lưu ý

13.6.1 Số mặt hàng tối đa trên một tờ khai

Mỗi tờ khai được khai tối đa 50 mặt hàng, trường hợp một lô hàng có trên 50 mặt hàng, người khai hải quan sẽ phải thực hiện khai báo trên nhiều tờ khai, các tờ khai của cùng một lô hàng được liên kết với nhau dựa trên số nhánh của tờ khai.

13.6.2 Trị giá tính thuế

Khai báo trị giá: Ghép các chỉ tiêu của tờ khai trị giá theo phương pháp 1 vào tờ khai nhập khẩu; đối với các phương pháp khác, chỉ ghép một số chỉ tiêu kết quả vào tờ khai nhập khẩu, việc tính toán cụ thể trị giá theo từng phương pháp phải thực hiện trên tờ khai trị giá riêng.

Tự động tính toán: Đối với các lô hàng đủ điều kiện áp dụng phương pháp trị giá giao dịch, người khai hải quan khai báo tổng trị giá hóa đơn, tổng hệ số phân bổ trị giá, trị giá hóa đơn của từng dòng hàng, các khoản điều chỉnh, hệ số phân bổ các khoản điều chỉnh, trên cơ sở đó, hệ thống sẽ tự động phân bổ các khoản điều chỉnh và tự động tính trị giá tính thuế cho từng dòng hàng.

Không tự động tính toán: Đối với các lô hàng đủ điều kiện áp dụng phương pháp trị giá giao dịch nhưng ngoài I và F còn có trên 5 khoản điều chỉnh khác hoặc việc phân bổ các khoản điều chỉnh không theo tỷ lệ trị giá thì hệ thống không tự động phân bổ, tính toán trị giá tính thuế; Đối với các trường hợp này, người khai hải quan khai báo, tính toán trị giá tính thuế của từng dòng hàng tại tờ khai trị giá riêng, sau đó điền kết quả vào ô “trị giá tính thuế” của từng dòng hàng.

13.6.3 Tỷ giá tính thuế

Khi người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ khai thông tin nhập khẩu IDA, hệ thống sẽ áp dụng tỷ giá tại ngày thực hiện nghiệp vụ này để tự động tính thuế:

Trường hợp người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ khai thông tin nhập khẩu IDA và đăng ký tờ khai IDC trong cùng một ngày hoặc trong 02 ngày có tỷ giá giống nhau thì hệ thống tự động giữ nguyên tỷ giá tính thuế;

Trường hợp người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ đăng ký tờ khai IDC (được tính là thời điểm người khai hải quan ấn nút “Gửi” tại màn hình IDC) tại ngày có tỷ giá khác với tỷ giá tại ngày khai thông tin nhập khẩu IDA thì hệ thống sẽ báo lỗi. Khi đó, người khai hải quan dùng nghiệp vụ IDB gọi bản IDA để khai báo lại - thực chất là chỉ cần gọi IDA và gửi lại, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại tỷ giá theo ngày đăng ký tờ khai.

13.6.4 Thuế suất

Khi người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ khai thông tin nhập khẩu IDA, hệ thống sẽ lấy thuế suất tại ngày dự kiến khai báo IDC để tự động điền vào ô thuế suất.

Trường hợp thuế suất tại ngày IDC dự kiến khác thuế suất tại ngày IDC, thì khi người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ đăng ký tờ khai IDC hệ thống sẽ báo lỗi, khi đó, người khai hải quan dùng nghiệp vụ IDB gọi bản IDA để khai báo lại - thực chất là chỉ cần gọi IDA và gửi lại, hệ thống tự động cập nhật lại thuế suất theo ngày đăng ký tờ khai IDC.

Trường hợp người khai hải quan nhập mức thuế suất thủ công thì hệ thống xuất ra chữ “M” bên cạnh ô thuế suất.

(a) Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn/giảm/không chịu thuế:

Việc xác định hàng hóa thuộc đối tượng được miễn thuế XK không căn cứ vào Bảng mã miễn/giảm/không chịu thuế, mà phải thực hiện theo các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan.

Chỉ sau khi đã xác định được hàng hóa thuộc đối tượng được miễn thuế XK mới áp mã dùng trong VNACCS theo Bảng mã miễn/giảm/không chịu thuế.

Nhập mã miễn/giảm/không chịu thuế vào chỉ tiêu tương ứng trên màn hình đăng ký khai báo nhập khẩu (IDA).

Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu thuộc diện phải đăng ký DMMT trên VNACCS (TEA) thì phải nhập đủ cả mã miễn thuế và số DMMT, số thứ tự dòng hàng trong DMMT đã đăng ký trên VNACCS.

Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế Nhập khẩu thuộc diện phải đăng ký DMMT nhưng đăng ký thủ công ngoài VNACCS thì phải nhập mã miễn thuế và ghi số DMMT vào phần ghi chú.

(b) Trường hợp hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng:

Việc xác định hàng hóa, thuế suất giá trị gia tăng không căn cứ vào Bảng mã thuế suất thuế giá trị gia tăng; mà phải thực hiện theo các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan.- Chỉ sau khi đã xác định được hàng hóa, thuế suất cụ thể theo các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan mới áp mã dùng trong VNACCS theo Bảng mã thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Nhập mã thuế suất thuế giá trị gia tăng vào chỉ tiêu tương ứng trên màn hình đăng ký khai báo nhập khẩu (IDA).

(c) Trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện đăng ký tờ khai (do có nợ quá hạn quá 90 ngày hoặc Doanh nghiệp giải thể, phá sản, tạm ngừng kinh doanh,...)

Hệ thống tự động từ chối cấp số tờ khai và báo lỗi cho phía người khai lý do từ chối tiếp nhận khai báo. Tuy nhiên, nếu hàng nhập khẩu phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại thì hệ thống vẫn chấp nhận đăng ký tờ khai dù doanh nghiệp thuộc danh sách nêu trên.

(d) Trường hợp đăng ký bảo lãnh riêng trước khi cấp số tờ khai (bảo lãnh theo số vận đơn/hóa đơn)

Số vận đơn hoặc số hóa đơn đã đăng ký trong chứng từ bảo lãnh phải khớp với số vận đơn/số hóa đơn người khai khai báo trên màn hình nhập liệu.



Nếu đăng ký bảo lãnh riêng sau khi hệ thống cấp số tờ khai thì số tờ khai đã đăng ký trong chứng từ bảo lãnh phải khớp với số tờ khai hệ thống đã cấp.

(e) Trường hợp cùng một mặt hàng nhưng các sắc thuế có thời hạn nộp thuế khác nhau

Hệ thống sẽ tự động xuất ra các chứng từ ghi số thuế phải thu tương ứng với từng thời hạn nộp thuế. Trường hợp người khai làm thủ tục nhập khẩu nhiều mặt hàng nhưng các mặt hàng có thời hạn nộp thuế khác nhau, người khai sẽ phải khai trên các tờ khai khác nhau tương ứng với từng thời hạn nộp thuế (ví dụ: người khai làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng gỗ và dầu thô thì phải khai trên 02 tờ khai khác nhau tương ứng với từng thời hạn nộp thuế: mặt hàng gỗ có thời hạn nộp thuế nhập khẩu là 30 ngày; mặt hàng dầu thô có thời hạn nộp thuế nhập khẩu là 35 ngày).



Chương 14 – Thương lượng hiệu quả — Kỹ thuật và thực hiện

14.1 Vì sao cần thương lượng (?)

Đây là việc phổ biến phát sinh khi xảy ra sự khác biệt trong quan điểm, nhu cầu và/hoặc nguyện vọng giữa cá nhân và tổ chức. Những cá nhân có sự khác biệt như vậy vẫn có thể tồn tại nếu họ không cần tương tác với nhau hoặc làm việc độc lập. Mặt khác, nếu những cá nhân trên làm việc với nhau, thì chính sự khác biệt này sẽ gây nên xung đột và mâu thuẫn. Do đó, mỗi cá nhân cần phải thương lượng để giảm đi sự khác biệt của họ xuống một mức độ mà họ vẫn còn có thể chấp nhận được.

Thương lượng là quá trình để đạt được một nền tảng chung nhất, từ đó thống nhất những thỏa hiệp được sự chấp thuận giữa các bên đang mâu thuẫn với nhau. Nền tảng chung nhất này có thể đạt được thông qua thảo luận một cách thân thiện và cởi mở với sự “cho và nhận” đến từ hai phía hoặc thông qua sự ép buộc. Tuy nhiên, việc sử dụng ép buộc thường tạo ra xu hướng phóng đại vị trí hoặc nhu cầu của một cá nhân. Khi điều này xảy ra, các tranh chấp sẽ leo thang và gây thiệt hại lớn hơn cho các mối quan hệ.

Vì thế, cách tiếp cận tốt nhất trong thương lượng là hướng đến giải pháp “win-win” cho cả hai bên. Điều kiện tiên quyết để làm được điều này là tạo ra cảm giác công bằng, thiết lập các mục tiêu thương lượng thực tế và thể hiện phong thái chuyên nghiệp trong quá trình thương lượng. Thông thường, mâu thuẫn xảy ra bởi hiểu lầm, trong trường hợp này, tất cả những gì cần thiết trong việc giải quyết các xung đột là hoãn cuộc đối thoại lại, từ đó làm rõ các vấn đề đang gây tranh cãi. Một điều kiện khác cho việc thương lượng thành công là mỗi cá nhân cần phải ý thức được việc quản lý quá trình thương lượng và luôn luôn phải duy trì một cái đầu lạnh.

Một cuộc thương lượng thành công giống như cập bến được một chiếc thuyền. Nếu không có sự chuẩn bị, các thủy thủ sẽ đối mặt với việc hết nhiên liệu và nước uống. Thậm chí trong trường hợp có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các thủy thủ cũng có thể đối mặt với nguy hiểm nghiêm trọng nếu không có kinh nghiệm hoặc sự tinh tế (thậm chí là niềm yêu thích) trong việc lèo lái con thuyền. Với sự chuẩn bị đầy đủ và nắm bắt tình huống tốt, nhà thương thuyết, cũng giống như người thủy thủ có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Theo đó, việc thương lượng là sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật. Thương lượng là một nghệ thuật khi nó đòi hỏi sự liên lạc giữa các cá nhân, nói điều đúng tại đúng thời điểm và cảm nhận đúng khoảnh khắc để đưa ra cú chốt. Thương lượng còn là một môn khoa học bởi vì nó có một quy trình chính xác và thực tế khi thực hiện. Điều này liên quan đến tầm quan trọng của sự chuẩn bị, có thể làm nên cuộc thương lượng thành công hoặc phá vỡ nó. Do đó, chương này thảo luận về khía cạnh thực tế khi thực hiện thương lượng.

14.2 Nhóm thương lượng – Bổ nhiệm và vai trò

Tùy thuộc vào giá trị hay độ phức tạp của cuộc thương lượng thì cuộc thương lượng có thể được xử lý bởi một cá nhân hoặc bởi nhóm. Khi cuộc thương lượng có cách tiếp cận khá trực tiếp thì việc giải quyết khá dễ dàng thì một người mua hàng là đủ. Tuy nhiên, nếu giá trị hợp đồng khá lớn hoặc khi có những vấn đề kỹ thuật phức tạp phải được thảo luận, và sẽ thích hợp hơn khi chỉ định một nhóm đàm phán.

14.3 Nhóm thảo luận – Thành phần và vai trò

Trưởng nhóm: phát ngôn viên cho nhóm.



Thành viên hỗ trợ: ghi chú các điểm thảo luận và thống nhất, hỗ trợ và tư vấn cho trưởng nhóm trong suốt quá trình thương lượng; và trình bày có sự hỗ trợ từ trưởng nhóm.

Thành viên kỹ thuật: cung cấp hỗ trợ về mặt kỹ thuật khi có yêu cầu.

Người trưởng nhóm nên dẫn dắt và quản lý toàn bộ cuộc thương lượng của nhóm mình. Về nguyên tắc, trưởng nhóm nên là người trình bày duy nhất trong quá trình thương lượng. Các thành viên còn lại chỉ nên nói (a) khi đã lên kế hoạch từ trước, (b) khi được đề nghị bởi nhóm trưởng và (c) trong quá trình ngưng thương lượng.

Trưởng nhóm nên thể hiện sự quan tâm các thành viên trong nhóm, cho dù các thành viên nói bất cứ điều gì cũng không làm suy yếu, phá hủy lập trường của trưởng nhóm hoặc gây rắc rối theo bất kỳ cách nào. Nếu một thành viên trong nhóm có ý tưởng tốt giúp được trưởng nhóm, thành viên có nên viết lên giấy và đưa kín đáo đến cho trưởng nhóm hoặc cẩn thận trình bày trực tiếp với trưởng nhóm của mình. Nếu nhóm có thống nhất về cách ra hiệu, các thành viên có thể ra dấu hiệu cho trưởng nhóm để dành thời gian thảo luận thêm.

Vai trò chính của các thành viên là cung cấp cho trưởng nhóm những sự kiện, thông tin, và ngoài ra còn gồm những hỗ trợ tâm lý đặc biệt trong những tình huống đầy áp lực. Sự thống nhất của các thành viên trong nhóm sẽ được tăng cường thông qua việc quan sát và sẽ giúp ngăn cản nhóm đối diện thực hiện những giao tiếp giữa các thành viên.

14.4 Nhóm thương lượng – Kích cỡ

Nhóm thương lượng không nên quá nhiều thành viên. Tuy nhiên, cũng không nên quá ít (số lượng hoặc thậm chí) vì khi xuất hiện quá ít thì sẽ gây mất cân bằng so với nhóm đối phương. Ở khía cạnh này, trưởng nhóm nên tìm hiểu phía đối phương trước cuộc thương lượng để xác định số thành viên tham gia.

14.5 Chiến lược thương lượng

14.5.1. Xác định mục tiêu thương lượng

Bước đầu tiên, người thương lượng (hoặc người trưởng nhóm) nên xác định yêu cầu của Công ty đối với “mục tiêu thương lượng” tại mỗi điểm thương lượng (Ví dụ: giá cả, bảo hành, điều khoản, thông số kỹ thuật...). Người thương lượng nên đánh giá đối phương dựa trên các bảng báo giá hay các thông tin nhận được một cách trực tiếp (hoặc gián tiếp) từ phía đối phương. Một điều quan trọng nữa là phân tích tình hình thị trường hiện tại để người thương lượng xem xét thêm mục tiêu thương lượng là gì. Người thương lượng nên lấy các mục tiêu thương lượng đã được cấp trên duyệt như là nhiệm vụ thương lượng.

Khi nhiệm vụ đã được duyệt, người thương lượng nên chuẩn bị bản phác thảo cho thấy vị trí đối lập của mình so với đối thủ trong mỗi mục tiêu thương lượng đã đề ra. Điều này sẽ giúp người thương lượng theo dõi sự tiến bộ của bản thân trong suốt cuộc thương lượng.

14.5.2. Nhận diện đánh đổi

Người thương lượng nên sử dụng đòn bẩy trong suốt cuộc thương lượng căn cứ vào các mục tiêu thương lượng đã lập của mình và các mong đợi từ phía đối phương. Đòn bẩy

có thể có tác động “củ cà rốt” hoặc tác động “cây gậy” mặc dù hàng khuyến mãi thường được dùng trong các yêu cầu giảm giá. Trong một số trường hợp, cần phải tạo một đòn bẩy mới bằng cách bổ sung thêm các điều kiện vào đòn bẩy cũ; mặc dù, người thương lượng không thật sự đòi hỏi các điều kiện này, nhưng điều kiện này phải được chuẩn bị để đạt yêu cầu khuyến mãi trong suốt quá trình thương lượng. Để đạt hiệu quả, đòn bẩy ít nhất phải có tỷ lệ tương đương hoặc mức quan trọng ngang nhau đến điều mà người thương lượng muốn nhắc lại.

14.5.3. Thương lượng – Dẫn nhập hướng tiếp cận

Sau khi đã thiết lập các mục tiêu thương lượng và đòn bẩy tương ứng hoặc các hàng khuyến mãi, tiếp đến người thương lượng lên kế hoạch hướng tiếp cận của mình để đạt được mục tiêu thương lượng trong suốt cuộc thương lượng. Điều này sẽ bao gồm:

- Tạo không khí cho cuộc thảo luận ngay từ phần đầu của cuộc thương lượng (lựa chọn chính xác bài phát biểu khai mạc sẽ tạo được bầu không khí mong muốn trong cuộc họp)
- Sắp xếp thứ tự ưu tiên tối ưu các điểm cần thảo luận (hãy bắt đầu từ điểm dễ thảo luận)
- Xác định góc độ tốt nhất để tiếp cận điểm thảo luận để duy trì vị trí thích hợp để dẫn dắt cuộc thương lượng.
- Dự đoán được vị thế đối thủ, các đề nghị cách tính và các cách để trung hòa, đánh đổi hoặc hoàn toàn khai thác các trong thương lượng.

Người thương lượng phải liệt kê kế hoạch hướng tiếp cận của mình để tham chiếu trong suốt quá trình thương lượng.

14.5.4. Nhu cầu tâm lý của người thương lượng

Trong thương lượng, người thương lượng được dẫn dắt bởi hai nhu cầu cơ bản: một là nhu cầu hoàn thành thương lượng thành công theo như nhiệm vụ mà mình đã đặt ra cho bản thân, và hai là nhu cầu tâm lý bản thân. Người thương lượng đôi khi, dù cố ý hay không cố ý, sẽ thấy bản thân phải thỏa hiệp giữa hai nhu cầu này, ví dụ việc thỏa hiệp là vi phạm nguyên tắc đạo đức của nhu cầu giành chiến thắng trong thương lượng. Nên người thương lượng nên hiểu thông tin của đối phương bao gồm:

- Phong cách lãnh đạo, tính khí và điểm mạnh và yếu của đối phương (ví dụ như độc đoán, nóng nảy, quá nhạy cảm, quá thẳng thắn, mức độ chuyên nghiệp, v...v...).
- Bản chất tâm lý của các thành viên khác và mối quan hệ giữa trưởng nhóm với các thành viên;
- Giới hạn của sự phân quyền và quyền hạn của trưởng nhóm trong cuộc thương lượng.
- Nhu cầu thành công của trưởng nhóm lớn đến mức nào hoặc điều gì sẽ ảnh hưởng đến cá nhân trưởng nhóm nếu cuộc thương lượng thành công hoặc thất bại.

14.6 Thời gian biểu thương lượng

Người thương lượng phải lập kế hoạch thời gian thương lượng cho bản thân, nếu không thời gian thương lượng sẽ gây bất lợi tâm lý cho người thương lượng. Lượng thời gian thương lượng tùy thuộc vào mức độ phức tạp của cuộc thương lượng. Hướng dẫn thực hành như sau:

- a) Quyết định khi nào thương lượng là một buổi họp hoặc là nhiều buổi họp (nếu là nhiều buổi họp, quyết định chương trình họp cho mỗi buổi họp);
- b) Ước tính thời gian cần thiết cho mỗi buổi họp;
- c) Sắp xếp thời gian và ngày họp phù hợp với cả hai bên;
- d) Lập lịch trình các ngày có nhiều buổi họp trong một khoảng thời gian thích hợp để tránh việc nhắc lại một lượt những nội dung đã thương lượng trước đó.

14.7 Sắp xếp phòng thương lượng

Địa điểm và sự sắp xếp của phòng thương lượng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý người thương lượng. Các hướng dẫn chọn địa điểm và sắp xếp phòng thương lượng như sau:

- a) Sân nhà là một lợi thế, người thương lượng có thể chủ động đề nghị địa điểm tập trung.
- b) Nội thất và bố trí chỗ ngồi có thể tạo vị thế ưu thế hay bất lợi cho người thương lượng (ví dụ độ cao của ghế hoặc ngồi hướng về phía mặt trời, ...v.v.).
- c) Luôn ngồi đối diện trực tiếp với nhóm thương lượng để tối ưu hóa sự giao tiếp bằng mắt.
- d) Sắp xếp vị trí mong muốn trong phòng thương lượng trước khi đối phương đến. Nếu địa điểm họp không phải là sân nhà, cố gắng đến nơi sớm hơn một chút để sắp xếp, và chọn vị trí ngồi thoải mái nếu có thể.
- e) Tránh nhận điện thoại trong khi thương lượng.

14.8 Trong thương lượng

Đây là thời điểm các hoạt động thương lượng thực sự bắt đầu và người thương lượng phải bám sát kế hoạch của mình. Tuy nhiên, người thương lượng cần phải ứng biến theo tình hình, người thương lượng nên đưa cuộc thương lượng quay lại hướng đã hoạch định càng sớm càng tốt. Nếu tình hình đã thay đổi hoàn toàn và thương lượng không diễn ra theo hướng đã hoạch định, người thương lượng nên xem xét việc trì hoãn thương lượng đến một ngày khác thích hợp hơn.

14.8.1. Thương lượng – hình dung về thương lượng

Thật là thiếu thận trọng khi lao vào thương lượng mà không dành thời gian hình dung trong đầu thành phần tham gia và phạm vi thương lượng. Trưởng nhóm có thể làm điều này như sau:

- a) Giới thiệu thành viên của hai nhóm và chức danh mà họ đang đảm nhiệm tại Công ty của mỗi nhóm;
- b) Nói chuyện thường ngày với các chủ đề có tính trung lập (để làm tan băng) trong một khoảng thời gian ngắn (từ 5 đến 10 phút);
- c) Bắt đầu một cách tình cờ và mơ hồ nhưng hướng trực tiếp đến vấn đề mà nhóm hy vọng đạt được trong thương lượng.

Điểm (c) ở trên là vị thế tinh thần của người thương lượng. Phía đối phương sẽ làm tương tự như vậy, người thương lượng nên cẩn thận đánh giá và dự đoán mức độ ảnh hưởng của nó đến chiến lược thương lượng của bản thân.

14.8.2. Tiến trình thương lượng – Lời khuyên

Như trên đã nói, trưởng nhóm phải dẫn dắt buổi thảo luận và phải đảm bảo việc thương



lượng bám sát chiến lược đã đặt ra càng nhiều càng tốt. Có rất nhiều cách dẫn dắt hướng đi bằng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cơ thể. Điều này phụ thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của trưởng nhóm. Sau đây là điều “nên làm và không nên làm” trong thương lượng:

- a) Trưởng nhóm nên chỉ đạo hướng thương lượng càng khéo léo càng tốt nhưng không làm đối phương bức bối và bị thao túng.
- b) Trưởng nhóm không bao giờ đặt tâm lý bản thân thấp hơn trưởng nhóm đối phương (mặc dù trưởng nhóm chức danh thấp hơn đối phương).
- c) Trưởng nhóm và thành viên trong đội phải luôn giữ bình tĩnh và tính chuyên nghiệp trong thương lượng. Một trưởng nhóm khiêm nhã và vô lý sẽ rất khó được tha thứ, nhưng một trưởng nhóm chuyên nghiệp cứng nhắc lại nhận được sự tôn trọng.
- d) Trưởng nhóm nên tham gia trao đổi với trưởng nhóm đối phương (và đồng thời với các thành viên chủ chốt của đối phương) với một tinh thần kiên định và nên tránh việc lạc đề hoặc phải khắc phục các tâm trạng không tốt của bản thân.
- e) Sau khi đưa ra đề nghị nên đặc biệt cẩn thận quan sát ngôn ngữ cơ thể của đối phương. Nhưng cẩn thận không được biểu lộ vị thế của mình qua ngôn ngữ cơ thể.
- f) Phải luôn luôn biết tha thứ cho các lỗi lầm một cách khôn ngoan và sự thiện chí này sẽ đem đến kết quả thương lượng tốt đẹp cho cả hai phía. Thật không khôn ngoan khi cố gắng chứng minh đối phương sai. Tha thứ một cách khôn ngoan sẽ còn công hiệu hơn nếu đối phương biết bạn biết lỗi sai của họ nhưng không tranh luận về lỗi sai này.
- g) Luôn trình bày một cách rành mạch để đối phương có thể hiểu chính xác sự việc, đồng thời không làm mất đi tín nhiệm của đối phương.
- h) Trưởng nhóm cần triển khai cách thức ra tín hiệu với các thành viên trong nhóm để liên lạc khi cần thiết (ví dụ thúc nhẹ vào chân).
- i) Khi phải đối mặt với lựa chọn khó hoặc tranh luận, trưởng nhóm cố gắng chuyển hướng thảo luận (ví dụ giả vờ cần đi nhà vệ sinh). Khi quay lại, trưởng nhóm có thể lời đi vấn đề khó đó.
- j) Nếu gặp phải trở ngại, hãy để vấn đề này thảo luận sau (dù sao nên thận trọng khi chuyển hướng hoặc khi thỏa thuận với đối phương). Thảo luận các vấn đề khác nhưng không ký kết bất kỳ điều khoản thỏa thuận nào cho đến khi tất cả các vấn đề đều đã được thống nhất với nhau.
- k) Sử dụng ưu thế của sự im lặng, nhưng nên dùng một cách chọn lọc và không được lạm dụng. Để hiệu quả, nên thể hiện vị thế và đề nghị của mình một cách kiên định và giữ im lặng. Đừng phá vỡ sự im lặng, nhưng để đối phương nhượng bộ dưới áp lực của sự im lặng.
- l) Tôn trọng những gì bạn đã nói. Do đó, cẩn thận nếu bạn chưa sẵn sàng cam kết với chính mình. Nếu lỗi lầm được thừa nhận một cách chân thành, thì nó sẽ nhận được sự thông cảm từ phía đối phương.

14.9 Kết thúc thương lượng

Khi kết thúc thương lượng trưởng nhóm nên:

- a) Tóm tắt các thỏa thuận dưới hình thức ngắn gọn rõ ràng (và, nếu có khả năng và thực sự cần thiết, lập biên bản họp các điểm chính của thỏa thuận và in ra 2 bản cho cả hai nhóm).
- b) Thống nhất các hành động tiếp theo (ví dụ cách để hợp thức hóa các thỏa thuận đã đạt được

và sắp xếp thời gian để thực hiện các thỏa thuận).

PHỤ LỤC 1: ĐƠN XIN PHÊ DUYỆT MIỄN TRỪ BẢO GIÁ/ ĐẤU THẦU

Yêu cầu cho việc miễn trừ các thủ tục mua bán / thủ tục đấu thầu phải được gửi đến cấp trên xét duyệt khi thuộc các trường hợp đặc biệt sau đây;

- c) Trường hợp khi yêu cầu hàng hóa/dịch vụ mà chỉ có một nguồn cung cấp hàng hóa/dịch vụ
- d) Khi không quan tâm đánh giá về tình hình tài chính
 - ✓ Trường hợp có lợi ích rõ ràng thu được từ việc tiếp tục duy trì với dự án hoặc tư vấn trước đó - lợi ích đó phải lớn hơn bất kỳ lợi ích nào về mặt tài chính mà công ty có được so với mua hàng với phương thức cạnh tranh.
 - ✓ Trường hợp có bằng chứng phù hợp cho thấy rằng việc tổ chức đấu thầu sẽ thực sự cản trở thời gian thực hiện hoàn thành công việc
- e) Khi nguồn cung cấp thứ 2 (giá cao hơn) nhưng đảm bảo an toàn cho tương lai hoặc có khả năng không bị gián đoạn.
- f) Trường hợp có thể chứng minh được rằng sự Miễn trừ không được dùng để tránh né sự cạnh tranh.

Các yêu cầu về sự miễn trừ phải được điền vào "Mẫu miễn trừ báo giá/đấu thầu" (Phụ lục 1). Bộ phận Thu mua sẽ cung cấp những mẫu này và đồng thời hướng dẫn về tính hợp pháp của mỗi yêu cầu.

"Mẫu miễn trừ báo giá/đấu thầu" (Phụ lục 1) được làm hoàn tất một cách hợp lệ bởi người yêu cầu và kèm theo chứng từ liên quan để cấp trên có thẩm quyền phê duyệt, Chứng từ miễn trừ phải được lưu giữ lại ở bộ phận cung ứng vật tư và sẵn sàng cho mục đích kiểm toán.

ĐƠN XIN PHÊ DUYỆT MIỄN TRỪ BẢO GIÁ /ĐẤU THẦU

Tên người lập phiếu:		Bộ phận:	
Mô tả về hàng hóa hoặc dịch vụ cần yêu cầu miễn trừ			
Số phiếu đề nghị mua hàng		Ngày phiếu đề nghị mua hàng:	
Đơn giá:	Số lượng/ khối lượng:	Tổng cộng:	

Cung cấp những thông tin để xét duyệt miễn trừ (đính kèm chứng từ liên quan):

Tên/chức vụ người lập phiếu:	Chữ ký:	Ngày:
Tên/chức vụ người duyệt:	Chữ ký:	Ngày:
Giám đốc CUVT		
Tổng Giám đốc		
Nhận xét (nếu có):		

